GRUPO II – CLASSE VII – Plenário
TC 037.522/2021-3.
Natureza: Representação.
Órgãos/Entidades: Fundação Oswaldo Cruz; Ministério da Saúde.
Interessado: Ministério das Relações Exteriores.
Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes (OAB/RJ 148.800) e Raquel Araújo Simões (OAB/RJ 76.893).

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. APURAÇÃO DE FALHAS NA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA COVID-19. CARACTERIZAÇÃO DO FATO DO PRÍNCIPE. IMPROCEDÊNCIA E ARQUIVAMENTO.

RELATÓRIO

Adoto como parte do relatório a instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (peça 73), que contou com a anuência do corpo diretivo daquela unidade (peças 74 e 75), a seguir transcrita:

> **INTRODUÇÃO**
>
> Cuidam os autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por meio do Subprocurador Lucas Rocha Furtado, com o objetivo de averiguar o possível dispêndio de recursos públicos com o fretamento de aviões, simultaneamente, por parte da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Ministério da Saúde (MS), sem conhecimento da iniciativa igual e para os mesmos propósitos conduzidas pelos dois organismos públicos, no intuito de buscar dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca na Índia, em janeiro de 2021, operações que se revelaram malsucedidas porquanto não foram enviados os imunizantes, o que só ocorreria dias depois em uma nova operação conduzida pelo Itamaraty (peça 1).
>
> **HISTÓRICO**
>
> 2. Inicialmente, o representante trouxe ao conhecimento deste Tribunal matéria veiculada pela Folha de São Paulo – UOL, disponível em https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/08/em-voo-secreto-itamaraty-buscou-vacinas-da-india-por-10-do-valor-pago-pelo-ministerio-da-saude.shtml?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=comptw (peça 3), na qual constam, em resumo, as informações a seguir:
>
> a) O Itamaraty buscou dois milhões de doses de vacinas da Índia por US$ 55 mil - R$ 288 mil, considerando a cotação do dólar de 26/8/2021 –, data da matéria jornalística, por 10% do valor pago pelo MS em tentativas frustradas de transportar as mesmas doses de vacinas em janeiro de 2021, que geraram um prejuízo de quinhentos mil dólares para Fiocruz - R$ 2,6 milhões;
>
> b) O MS havia solicitado da Fiocruz que fretasse um avião para transportar as doses de vacinas da Índia, em 16/1/2021, e, concomitantemente, negociou com a companhia Aérea Azul voo para buscar as mesmas doses de vacinas. O presidente Bolsonaro havia determinado que as doses deveriam chegar antes do dia 20/1/2021, data em que o governador de São Paulo iniciaria a vacinação com a Coronavac;
>
> c) Telegrama diplomático apontou que, em 9/1/2021, havia sido enviada carta do presidente Bolsonaro ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, recordando a importância do dia 20 de janeiro, e o ministério indiano teria reiterado não poder comprometer-se ainda com datas;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

d) Em 13/1/2021, a Fiocruz assinou um contrato de fretamento de avião para *Mumbai*, com a empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas, no valor de US$ 500 mil, com pagamento prévio, sem previsão de reembolso, para transportar as doses no dia 16/1/2021, sem, contudo, haver garantia de liberação da carga pelo governo indiano dentro do período proposto;

e) No dia 14/1/2021, um porta-voz da chancelaria indiana, em *briefing* semanal à imprensa, disse ser cedo demais para envio de vacinas a terceiros países naquela semana. Um dia depois, segundo telegrama do Itamaraty, o embaixador da Índia no Brasil, *Suresh Reddy,* reiterou pedido para que não fosse enviado o voo especial para transporte das vacinas até que fossem concluídas as autorizações formais pelo lado indiano;

f) Segundo nota da Fiocruz, o MS solicitou a contratação de voo fretado para operação, contudo, após todos os procedimentos para realização da operação de transporte, em 15/1/2021, o Instituto *Serum* (Laboratório Indiano que forneceria as doses da vacina AstraZeneca), comunicou à Bio-Manguinhos/Fiocruz que a data de 16/1/2021, programada para o recolhimento e transporte ao Brasil, não seria mais factível e a carga não estaria mais disponível;

g) Paralelamente a essa operação, sem conhecimento da Fiocruz, o Ministério da Saúde contratou um avião da Azul para realizar o mesmo serviço. No dia 14/1/2021, a aeronave saiu do aeroporto de Viracopos, em Campinas, para Recife, de onde seguiria viagem para a Índia. Entretanto, o governo anunciou que o transporte das vacinas teria de ser adiado; o MS informou que iria usar a aeronave na distribuição de cilindros de oxigênio, sem mencionar o custo da operação e as razões que levaram a contratação de dois fretamentos ao mesmo tempo;

h) Na terceira tentativa de buscar as vacinas, o Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores indiano realizaram a operação em sigilo e sem envolvimento do MS. No dia 19/1/2021, o ministro das Relações Exteriores da Índia comunicou que a carga de vacinas seria liberada no dia 21/1/2021. A opção de transporte para a operação foi por avião comercial de carga com o custo de U$ 55 mil; e

i) Como justificativa para a grande diferença de preço entre o valor contratado pela Fiocruz e o Itamaraty, a Fiocruz informou que o transporte de imunobiológicos não poderia ser realizado mediante voo comercial por envolver um conjunto de serviços complexos que exigem a contratação de uma empresa especializada, considerando toda a operação logística incluindo aluguel de equipamentos especiais para a manutenção de temperatura da carga durante o trajeto e a tramitação aduaneira. Por sua vez, o Itamaraty afirmou que os custos da operação de importação foram cobertos pela Fiocruz.

3. O representante apontou que os fatos narrados na matéria foram objeto do Requerimento de Informação 42/2021 – Câmara dos Deputados, do Deputado Federal Alexandre Padilha. Alegou ainda que, na resposta ao documento, não houve esclarecimentos sobre o possível voo da Companhia Aérea Azul fretado pelo Ministério, limitando-se à apresentação de informações sobre a operação da Fiocruz (peça 2).

4. Por fim, o representante do Ministério Público junto ao TCU requereu ao Tribunal que se conheça desta representação e que decida por adotar as seguintes providências (peça 1, p. 6 e 7):

a) averiguar o possível dispêndio inútil de recursos públicos com o fretamento de aviões, simultaneamente, por parte da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Ministério da Saúde, sem conhecimento da iniciativa igual e para os mesmos propósitos conduzidas pelos dois organismos públicos, no intuito de buscar dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca na Índia, em janeiro deste ano, fretamentos de aeronaves esses que, ao fim ao cabo, se revelaram malgrados, porquanto não foram enviadas as vacinas;

b) apurar o valor pago pelo Ministério da Saúde com o fretamento de um avião da empresa aérea Azul, para realizar o mesmo serviço que, ao final, também não foi prestado, calculando o valor dos dispêndios incorridos pelos cofres públicos sem o alcance dos propósitos a que se destinavam, identificando os responsáveis e adotando as providências para recomposição do erário; e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

c) identificar, caso se alegue e comprove caso fortuito para o malogro no caso do fretamento das aeronaves, a ocorrência de eventual superfaturamento ou de ato antieconômico nas opções adotadas pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde, tendo em conta a informação de que o Ministério das Relações Exteriores, com a colaboração do seu congênere indiano, conseguiu trazer a carga de dois milhões de vacinas para o Brasil, por um valor quase dez vezes menor do que o contratado pela Fiocruz, restando comparar esse valor pago pelo Itamaraty com o despendido pelo Ministério da Saúde, a ser apurado conforme item anterior.

5. A instrução de peça 10 fez o exame da admissibilidade, propondo o seu conhecimento, conforme excerto abaixo:

EXAME DE ADMISSIBILIDADE

7.O Ministério Público junto ao TCU, nos termos prescritos no artigo 84 da Lei 8.443/1992, tem os direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e forma de investidura no cargo inicial da carreira estabelecidos na Lei Orgânica do Ministério Público da União. De acordo com o disposto no artigo 6º, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, compete ao Ministério Público da União representar ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste.

8. Neste sentido, portanto, o Ministério Público junto ao TCU tem legitimidade para representar a esta Corte de Contas, com fulcro no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno.

9. Tem-se que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, pois versa sobre matéria de competência do Tribunal, refere-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, está redigida em linguagem clara e objetiva, contém a identificação do representante, sua qualificação e endereço e está acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade apontada.

6. De igual modo, a instrução inicial realizou exame sumário, avaliando a materialidade, a relevância, o risco e a necessidade de intervenção direta do Tribunal nos termos do art. 106 da Resolução TCU 259/2014, com nova redação dada pela Resolução TCU 323/2020, após a admissibilidade da representação, nos termos abaixo:

EXAME SUMÁRIO

10.Nos termos do art. 106 da Resolução TCU 259/2014, caso se façam presentes os requisitos de admissibilidade, as unidades técnicas deste Tribunal deverão realizar exame sumário acerca do risco para a unidade jurisdicionada, da materialidade e relevância dos fatos noticiados na representação e, caso os requisitos acima estejam presentes, deve ser proposto o conhecimento da representação e o prosseguimento do processo.

11.Consoante o § 1º do citado artigo, no exame sumário acerca da materialidade, do risco e da relevância dos fatos noticiados, deverão ser observadas as premissas indicadas na Instrução Normativa (IN) - TCU 63/2010.

12.Desta forma, de acordo com a IN 63/2010, a materialidade está relacionada ao volume de recursos envolvidos, o risco refere-se à possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos, sendo medido em termos de consequências e probabilidades, enquanto a análise da relevância envolve a verificação de aspecto ou fato considerado importante, em geral no contexto do objetivo delineado, ainda que não seja material ou economicamente significativo.

13.Em termos de materialidade, preliminarmente, pode-se prever um prejuízo à administração pública de R$ 2.426.854,50 pela contratação de voo para trazer as dois milhões de doses de vacina para Covid-19 da Índia para o Brasil, fato que não se concretizou. Ainda, diante dos fatos apontados, há possibilidade de ter ocorrido superfaturamento na contratação dos serviços de logística para essa operação, carecendo de uma análise aprofundada para essa afirmação.

14.O risco refere-se à possibilidade da prática de ato administrativo sem as devidas cautelas a fim de evitar o desperdício de recurso público. Tem-se ainda a possibilidade de violação aos princípios da precaução, em virtude da autorização de contratação de empresa de logística e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

aeronave com pagamento de 100% na assinatura do contrato, com cláusulas de multa contratual ao cancelar o voo, sem a confirmação da disponibilidade da carga.

15.Vislumbra-se a relevância no trato do assunto, por tratar-se de situação relacionada à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, declarada por meio da Portaria 188 de 3/2/2020, devido à pandemia do novo coronavírus que, até a presente data, não existe tratamento e, portanto, o Brasil permanecerá adquirindo uma quantidade significante de vacinas de laboratórios estrangeiro e, portanto, o fato ocorrido nesta representação poderá se repetir caso medidas saneadoras não sejam tomadas acarretando maiores prejuízos aos cofres públicos.

16.Por fim, entende-se necessária a atuação deste Tribunal para fins de verificação do possível prejuízo à administração pública, identificação dos agentes que deixaram de agir com a devida diligência ao antecipadamente contratar o transporte aéreo das doses da vacina e, se for o caso, atuar na recuperação dos valores gastos indevidamente. Ademais, no caso em tela, aplica-se ainda a função educativa do TCU buscando reprimir ações similares.

17.Assim, propõe-se o prosseguimento do processo em razão da presença dos indícios de risco e alta relevância, conforme art. 106, §3°, inciso II, da Resolução TCU 259/2014.

7. Após o exame técnico, foi proposto conhecimento da representação, realização de diligências ao Ministério da Saúde, à Fundação Oswaldo Cruz e ao Ministério das Relações Exteriores.

8. A proposta foi acolhida pela direção da Unidade Técnica (peças 11-12) e realizadas as diligências pelos Ofícios 59658/2021-TCU/Seproc, 59659/2021-TCU/Seproc e 59657/2021-TCU/Seproc dirigidos à Fiocruz, à Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Saúde, respectivamente (peças 13, 14 e 17).

9. As respostas apresentadas estão acostadas no processo às peças 25 (Ministério da Saúde), 26-28 (Ministério das Relações Exteriores) e 29-58, 60-69 (Fiocruz).

10. Passa-se ao exame das respostas em conjunto e em confronto com as demais peças já acostadas nos autos.

EXAME TÉCNICO

11. A Fundação Oswaldo Cruz adquiriu do Instituto *Serum* dois milhões de doses de vacina da AstraZeneca, em 6 janeiro de 2021, que seriam embarcadas de *Mumbai*/Índia para o Brasil (peça 7), com a finalidade de iniciar a vacinação da população brasileira contra a Covid-19 ainda em janeiro (peças 2, p. 18, 8 e 9).

12. A Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), fundação de apoio da Fiocruz, realizou a contratação da empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas, por R$ 2.426.854,50, para fretamento de aeronave exclusiva e dedicada (voo *charter*) para o transporte dos imunizantes no dia 17/1/2021 (peça 2, p. 19-25). A empresa aérea Azul foi contratada para o período de 17 a 19/1/2021 pela agência de logística com a finalidade de realizar a operação (peça 2, p. 15).

13. Em razão do impedimento de exportação na data acima dita, motivado por decisão do governo indiano, o voo foi cancelado (peça 30, p. 2).

14. Após tratativas da embaixada brasileira com o governo indiano e Instituto *Serum,* os imunizantes foram embarcados e enviados para o Brasil em 22/1/2021, em voo comercial da companhia *Emirates* (peça 56). A Fiotec ressarciu o Instituto *Serum* pelo transporte aéreo das vacinas pelo valor de US$ 61,574.70 (R$ 326.345,91, taxa de R$ 5,3) (peças 61, p. 2 e 55).

15. Feita esta apertada síntese factual, passa-se ao exame da representação.

16. O Ministério Público junto ao TCU, ao apresentar representação acerca de possível contratação, em duplicidade, de empresa para transporte de dois milhões de doses de vacina da AstraZeneca do aeroporto de *Mumbai* (Índia) para o aeroporto do Galeão (RJ) feitas pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz, suscitou três premissas factuais para a suposta irregularidade (peça 1, p. 6-7):

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

a) averiguar o possível dispêndio inútil de recursos públicos com o fretamento de aviões, simultaneamente, por parte da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pelo Ministério da Saúde, sem conhecimento da iniciativa igual e para os mesmos propósitos conduzidas pelos dois organismos públicos, no intuito de buscar dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca na Índia, em janeiro deste ano, fretamentos de aeronaves esses que, ao fim ao cabo, se revelaram malgrados, porquanto não foram enviadas as vacinas;

b) apurar o valor pago pelo Ministério da Saúde com o fretamento de um avião da empresa aérea Azul, para realizar o mesmo serviço que, ao final, também não foi prestado, calculando o valor dos dispêndios incorridos pelos cofres públicos sem o alcance dos propósitos a que se destinavam, identificando os responsáveis e adotando as providências para recomposição do erário;

c) identificar, caso se alegue e comprove caso fortuito para o malogro no caso do fretamento das aeronaves, a ocorrência de eventual superfaturamento ou de ato antieconômico nas opções adotadas pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde, tendo em conta a informação de que o Ministério das Relações Exteriores, com a colaboração do seu congênere indiano, conseguiu trazer a carga de dois milhões de vacinas para o Brasil, por um valor quase dez vezes menor do que o contratado pela Fiocruz, restando comparar esse valor pago pelo Itamaraty com o despendido pelo Ministério da Saúde, a ser apurado conforme item anterior

17. Acerca do fretamento simultâneo de aeronaves (letra a), a análise desenvolvida na instrução de peça 10 concluiu que não houve duplicidade da contratação, uma vez que a Fiotec contratou a empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas para realizar toda a logística do transporte dos imunizantes objeto desta representação, e esta contratou a empresa de transporte Azul para realizar o serviço, conforme excerto abaixo:

18. A representação aborda a situação em que a administração pública federal, por meio do Ministério da Saúde, possivelmente, tomou medidas antecipadas e em duplicidade para a retirada da carga referente a dois milhões de doses da vacina *CHADOXI* NCovid-19, *Covishield*, contratadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) da empresa *Serum Life Sciences Ltd.*, no valor de R$ 57.051.120,00 (processo SEI 25386.00016/2021-07).

19. A assinatura da ordem de Compra, em 6/1/2021, ocorreu em um contexto em que já havia um acordo de Encomenda Tecnológica (ETEC) da Fiocruz com Laboratório AstraZeneca para a absorção de conhecimento, envase da vacina e posterior produção e fornecimento ao Ministério da Saúde. Ocorre que, em janeiro/2021, em um cenário de agravamento da pandemia do novo coronavírus, ainda não havia previsão para entrega dos primeiros lotes de vacinas ao MS pela Fundação.

20. Assim, o MS e a Fiocruz decidiram pela contratação adicional dos dois milhões de doses da vacina para Covid-19 do laboratório *Serum,* parceiro da AstraZeneca na Índia, a fim de dar início à imunização da população brasileira naquele período. A ordem de compra do ajuste previa pagamento antecipado, entrega e embarque do produto a serem definidos posteriormente (peça 7).

21. No documento de *Proforma Invoice,* de 4/1/2021 (peça 8), consta que o transporte deveria ser aéreo e a retirada da carga em *Mumbai* (Índia). Verifica-se, ainda, no item 6 do projeto básico da aquisição, entrega e critérios de aceitação do objeto, que o local designado para a retirada da carga era o Aeroporto de *Mumbai*, e o fornecedor deveria entregar as doses da vacina ao transportador ou a quem o comprador indicasse (peça 9, p. 4). Nessas condições, conclui-se que a carga poderia ter sido recolhida por qualquer um dos três organismos mencionados na representação e citados na matéria veiculada pela Folha-UOL, de 26/8/2021.

22. Sobre a resposta do Ministério da Saúde ao requerimento do deputado Alexandre Padilha, é preciso ressaltar que diferentemente do apontado pelo representante, o MS, mediante a Fiocruz, apresentou respostas aos itens 1 e 5 (peça 2, p. 10 a 27).

23. Quanto ao item 1, informou que Bio-Manguinhos/FioCruz instaurou processo 25386.000016/2021-07 com vistas à contratação do *Serum Institute of India Pvt. Ltd*, para

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

fornecimento de dois milhões de doses da vacina *Covishield*. O referido processo contendo toda a documentação solicitada encontra-se no sistema Eletrônico da Fiocruz – SEI, assim como foram divulgadas as informações pertinentes no site https://idcg.fiocruz.br/covid/vacina, em conformidade com o art. 2º, parágrafo 2º, da Medida Provisória 1026/2021.

24. Em relação ao item 5, esclareceu que a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) contratou uma empresa de agenciamento de cargas para o transporte e fretamento da vacina, após a realização de processo seletivo de preços, conforme documentos anexados. Ressaltou que a Fiotec realizou diversas operações de fretamento de carga ao longo da pandemia para trazer insumos de saúde para o combate e apoio às iniciativas da Covid-19 (peça 2, p. 10).

25. De acordo com a documentação enviada pelo MS (peça 2, p. 12 a 15), a aeronave Azul foi contratada, em 12/1/2021, mediante a empresa DMS *Logistics* (agente), empresa contratada pela Fiotec para a realização do transporte da carga pelo valor de US$ 421.000,00 (R$ 2.426.854,50), após realização de cotação de preços com três empresas que apresentaram os preços a seguir: a) *D-Log Dietrich Logistics* – US$ 424.000,00; b) DHL – US$ 432.9156,89; c) DMS - US$ 421.000,00.

26. Nesse sentido, tendo em conta que houve uma contratação de agente para tratar da logística – empresa DMS - e apenas um voo – da empresa Azul - diferentemente do suposto na representação entende-se superada a questão da provável contratação simultânea de aeronaves ou duplicidade de ações realizadas pela Fiocruz e Ministério da Saúde para a retirada da carga referente a dois milhões de doses da vacina *CHADOX1* NCovid-19, *Covishield*, adquiridas da empresa *Serum Life Sciences Ltd.* (grifou-se).

18. Em relação ao pagamento da empresa Azul (letra b), constatou-se que foi contratada pela empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas, e não pelo Ministério da Saúde, como noticiado pela Folha de São Paulo e indicado pelo representante, conforme os documentos acostados aos autos (peça 2, p. 12 a 15), analisados no item precedente. **Assim, não houve pagamento do Ministério da Saúde para contratação da empresa Azul.**

Irregularidade: Prejuízo ao erário de R$ 2.426.854,50 decorrente do cancelamento do voo da Azul

19. Quanto ao possível ato antieconômico na contratação do fretamento (letra c), verificou-se que a sistemática adotada pela Fiotec resultou em prejuízo ao erário decorrente da contratação da empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas, no valor de R$ 2.426.854,50, pago em 13/1/2021 (peças 39 e 40), em razão do cancelamento do voo *charter* da Azul.

20. A programação do voo da Azul saindo de *Mumbai*/Índia estava prevista para o dia 17/1 e chegada no Galeão no dia 19/1/2021 (peça 2, p. 24). Em razão de a operação de transporte ter sido cancelada em prazo inferior a 119 horas antes do voo, não houve o ressarcimento dos valores pagos antecipadamente para celebrar a contratação do voo, restando prejuízo de R$ 2.426.854,50.

21. Esta previsão contratual consta do documento de contratação, *Charter Agreement*, que estabelece taxas de cancelamentos de voo. Para 168 horas antes do voo, 50% do valor do contrato; ocorrendo em 167 a 120 horas antes do voo, 75% do valor do contrato; e em até 119 horas antes do voo, 100% do valor do contrato. No caso de reprogramação do voo até 96 horas antes, US$ 50.000,00 (peça 2, p. 19-25).

22. A Fiocruz informou que não houve o pagamento de multa de US$ 150,000.00, pelo cancelamento do voo com menos de 119 horas do dia programado para o voo, após negociações feitas pela Fiotec (peça 30, p. 3).

23. A perda do valor de R$ 2.426.854,50 decorre, inicialmente, da ausência de planejamento da contratação da empresa de logística para fretamento de serviço de transporte dos imunizantes de *Mumbai*/Índia para o Brasil.

24. A contratação da empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas foi realizada sem prévio planejamento materializado em projeto básico, termo de referência ou estudo técnico

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

preliminar, fato que foi determinante para perda de R$ 2.426.854,50, pagos à citada empresa de logística, decorrente do cancelamento do voo da Azul para transporte de dois milhões de doses de vacinas de *Mumbai*/Índia para o Brasil.

25. O planejamento da contratação com a elaboração do termo de referência, com os mínimos elementos de estudos técnicos preliminares tem, dentre outras, a função de estabelecer a alternativa mais adequada para uma futura contratação e oferecer as cautelas necessárias para evitar ou mitigar os riscos envolvidos na operação. No presente caso, a melhor solução adviria das seguintes alternativas: contratação de aeronave exclusiva e dedicada (voo *charter*), contratação de aeronave de voo comercial, contratação direta ou contratação terceirizada, utilização de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), ou utilização da estrutura logística do *Instituto Serum*.

26. Todas estas alternativas poderiam ter sido adotadas para o tipo de *Incoterm* (termo comercial internacional) utilizado na operação de compra e venda dos imunizantes, o FCA (*free carrier*), em que a responsabilidade do vendedor/exportador se encerra com a entrega do bem em sua sede ou transporte até o local indicado pelo importador, que no caso, foi o aeroporto de *Mumbai*/Índia (peças 8 e 61, p. 2).

27. As alternativas resultantes do planejamento da contratação decerto apresentariam vantagens e desvantagens, cabendo à área técnica analisar a alternativa mais vantajosa conjugando aspectos como custo, tempo, oportunidade, segurança, qualidade do serviço, riscos e capacidade operacional.

28. A falta de planejamento e de termo de referência resultou na ausência de especificação e detalhamento do tipo de serviço contratado, ou seja, tamanho e porte da aeronave, frete, seguro internacional, aluguel de contêiner refrigerado, despesas alfandegárias e demais encargos envolvidos em uma operação de transporte internacional, bem como os riscos envolvidos e as cautelas necessárias para evitar ou mitigar estes riscos.

29. Todavia, nada disso foi realizado. Segundo a Fiocruz, surgiu indicativo feito pelo Ministério da Saúde de utilização de avião da FAB e posteriormente não se disponibilizou a aeronave, não se conhecendo os motivos para sua negativa (peça 61, p. 2).

30. A Fiocruz informou ainda que houve orientação do Ministério da Saúde para contratação de aeronave exclusiva e dedicada (peças 30, p. 2 e 61, p. 2). Em resposta à diligência que solicitou informações acerca da participação do Ministério da Saúde na operação de transportes (peça 17), a pasta ministerial respondeu que não foram encontrados documentos ou ocorrências de tratativas sobre a participação na operação de logística de transporte das vacinas de Mumbai/Índia para o Brasil, conforme excerto abaixo (peça 25, p. 3):

> 2. Cumpre informar que não se logrou êxito em localizar qualquer registro, documentação ou processo acerca da participação desta Secretaria-Executiva em tratativas junto ao governo da Índia, no que se refere a aspectos logísticos quanto à disponibilização de carga e transporte aéreo de vacinas.
>
> 3. Sob outro prisma, informa-se que não foram encontradas ocorrências de tratativas informais, verbais/telefônicas havidas por ex-gestores/ex-dirigentes desta SE/MS à época dos fatos.

31. Apesar da informação acima prestada pelo Ministério da Saúde, consta dos autos, o Ofício 2203/2020/SE/GAB/SE/MS, de 30/12/2020 (peça 33), da Secretaria-Executiva da pasta destinado à AstraZeneca, com cópia para Fiocruz, agradecendo a disponibilização para compra de duas milhões de doses da vacina AstraZeneca que resultou na Fatura proforma (peça 34) e buscava meios para preparar a operação, conforme abaixo:

> 4. Considerando os desafios para operacionalização da vacinação em um país com as dimensões e especificidades como o Brasil, **precisamos planejar e antecipar as necessidades em ações de logística e execução da campanha de vacinação** necessárias à execução do Plano de Vacinação.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

> 5. Do exposto, vimos por meio deste, solicitar informações quanto ao preço e cronograma de entrega das referidas 2 milhões de doses de vacinas no Brasil, **especificando as medidas, peso, cubagem, local e as datas previstas para cada entrega, bem como aspectos de refrigeração e outras condições especiais para transporte**. (**grifou-se**)

32. Neste sentido, em alguma medida, o Ministério da Saúde tinha conhecimento da operação de transporte dos imunizantes, porém não há suporte material probante que direcionou as decisões da contratação operacionalizada pela Fiotec.

33. A Fiocruz, por meio de Bio-Manguinhos, solicitou à Fiotec que contratasse empresa de logística para fretamento de aeronave para transporte dos citados imunizantes (peça 61, p. 2), que passou a adotar procedimento para operacionalização da demanda:

> Como se pode constatar, Bio-Manguinhos/FIOCRUZ não contratou a FIOTEC especificamente para viabilizar os serviços de logística e fretamento de aeronave, como a princípio pode parecer. Trata-se, na verdade, de uma atividade, dentre tantas outras, contempladas no escopo do Contrato nº 494/2020 e que, inegavelmente, considerou a comprovada expertise da fundação de apoio no ramo do comércio exterior.

34. A cotação de preços feita pela Fiotec foi supostamente realizada com as empresas DMS, DHL e D-log, que apresentaram valores para fretamento da aeronave, contêineres refrigerados (*container RAP* e2) e demais despesas logísticas de US$ 421.000,00, US$ 432.915,89 e US$ 424.000,00, respectivamente (peças 67-69), sendo contratada a DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas pelo menor preço.

35. Como dito antes, esses valores poderiam ser afetados pelas características da aeronave e das demais despesas operacionais envolvidas e, estranhamente, não foram questionados pelas empresas os serviços e as características da aeronave.

36. A falta das características do serviço e da aeronave impede a comparação dos valores ofertados pelos supostos prestadores e até avaliação de ocorrência de superfaturamento, uma vez que não fica claro o objeto que estava sendo contratado, ressalvada a prática de ato antieconômico como será caracterizado abaixo.

37. Destaque-se que as características da aeronave e do frete somente foram apresentadas no documento C*harter Agreement*, que representa o instrumento de contrato, firmado pela Fiotec, por meio de seu Diretor Executivo Hayne Felipe da Silva, porém não se tinham outros detalhes, como seguro internacional do transporte, contêiner de refrigeração para vacinas, taxas alfandegárias e taxa de administração da empresa de carga contratada (peça 38).

38. Além disso, observando-se os documentos de cotação, verifica-se que não consta assinatura do prestador de serviço em nenhum deles e, apesar de serem três empresas diferentes, os documentos apresentam a mesma estrutura e *lay out.*

39. Chama atenção, ainda, os prazos de validade das propostas, contados a partir de 12/1/2021: DMS (24 horas), D-Log (7 dias) e DHL (12/1), que impõem tomada de decisão rápida acerca da efetivação da contratação ou não dos serviços.

40. Assim, a contratação foi feita de forma urgente com fundamento apenas no valor ofertado, sem as especificações dos serviços envolvidos e das características de aeronave, seguro, taxas alfandegárias e de administração, violando o art. 3º da Lei 8.958/1994 e o art. 2º, inciso I do Decreto 8.441/2014, que estabelece a necessidade da elaboração do termo de referência.

41. Além do pagamento da contratação da DMS, cuja operação de transporte de dois milhões de vacinas da Índia para o Brasil restou fracassada, coube ainda à Fiotec o ressarcimento dos valores incorridos pelo Instituto *Serum* para o transporte das vacinas para o Brasil, em voo comercial da empresa Emirates, desembolsando o valor de US$ 61,574.70 (R$ 326.345,91) - peça 55.

42. A contratação de uma aeronave exclusiva e dedicada (voo *charter*) para o transporte de dois milhões de doses de vacina importou a quantia de R$ 2.426.854,50, enquanto o pagamento do transporte em voo comercial, com os mesmos itens de segurança e suporte de armazenamento dos

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

imunizantes, ocorreu no valor de R$ 326.345,91, caracterizando o ato de contratação como antieconômico, que ao final converte-se em prejuízo ao erário, como já citado.

43. Como dito antes, o estudo prévio preliminar deveria ter levantado estes custos, além de outros requisitos para subsidiar a tomada de decisão.

44. A alternativa de utilização do voo comercial ou a utilização da estrutura logística do Instituto *Serum* não foram avaliadas, sendo definido para o transporte o voo exclusivo e dedicado. Na peça 3, p. 2, verifica-se que o avião da Azul que seria utilizado na operação aparece adesivado com a expressão "Vacinação Brasil Imunizado Somos só uma nação" e a figura do Zé Gotinha.

45. A operação assumiu um colorido de propaganda institucional na busca de ser o primeiro imunizante contra Covid-19 a ser utilizado, objetivo que restou fracassado pelo não embarque da vacina no dia 17/1, dia em que a primeira pessoa no Brasil recebeu a vacina da CoronaVac, em São Paulo (peça 71).

46. As vacinas estavam programadas para serem entregues para embarque pelo Instituto *Serum* no dia 16/1/2021 (*incoterm* FCA) (peças 8 e 51, p. 4), mas houve o cancelamento da entrega em decorrência da não anuência do governo indiano para a exportação e a aeronave da Azul não partiu do Brasil. Segundo a Fiocruz, o cancelamento ocorreu sem um documento oficial de comunicação, conforme abaixo (peça 30, p. 3):

> Em virtude da excepcionalidade e a imprevisibilidade da situação vivenciada, os comunicados foram realizados por meio de ligações telefônicas, razão pela qual não há registro formal sobre o cancelamento da disponibilização das vacinas e do voo, não obstante seja de amplo conhecimento público a impossibilidade de sua coleta na Índia, conforme amplamente noticiado pela mídia.

47. Após o cancelamento da operação, o Ministério das Relações Exteriores buscou negociação com o governo indiano, obtendo autorização para o transporte das vacinas (peças 52-53). O Instituto *Serum* providenciou o transporte dos imunizantes de *Mumbai*/Índia até São Paulo, no dia 22/1/2021, conforme conhecimento de transporte HAWB/TRSLN 026061 da *Emirates Air Lines,* com frete de US$ 61.574,67 (peça 56).

48. Cabe aqui destacar o papel do Ministério das Relações Exteriores (MRE) nesta negociação, o qual após a anuência do governo indiano para exportação das vacinas, em 18/1/2021, obteve informações do Instituto *Serum* que no passado os transportes dos imunizantes adquiridos pela Fiocruz foram feitos com a utilização da logística desta empresa, conforme excerto abaixo (peça 26) e documentos de tratativas (peças 27-28):

> (...)
>
> 2. Em resposta, informo que o Itamaraty realizou reiteradas gestões junto ao governo indiano para assegurar a aprovação da exportação de dois milhões de doses da vacina *Covishield* adquiridos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do *Serum Institute of India* (SII), com a urgência que a situação sanitária no Brasil exigia. Em 18 de janeiro de 2021, a Embaixada do Brasil em Nova Delhi foi informada que o governo indiano aprovaria a exportação do referido lote de vacinas.
>
> 3. A fim de assegurar que as vacinas chegassem o mais rapidamente possível ao Brasil, com o menor custo e adequadas condições de segurança, armazenamento e transporte da carga, a Embaixada do Brasil em Nova Delhi consultou o fabricante do imunizante quanto a possíveis alternativas de logística. **A SII informou a Embaixada de que outras vacinas adquiridas pela Fiocruz haviam sido exportadas, no passado, utilizando a logística do próprio fabricante**. Em coordenação com a Secretaria de Estado das Relações Exteriores (SERE), a Embaixada solicitou ao referido laboratório receber estimativa de custos e de prazos para a remessa das vacinas ao Brasil. Conforme informado pela Fiocruz, o pagamento seria efetuado pela Fundação diretamente ao SII.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

> 4. Em 19 de janeiro, a SII transmitiu à Embaixada, por correio eletrônico, informações sobre o custo aproximado do transporte e trajeto tentativo. A proposta previa o transporte aéreo da carga desde Mumbai até o aeroporto de Guarulhos, com escala em Dubai, pela empresa Emirates ao custo aproximado de USS 55 mil. Em coordenação com a SERE, o Embaixador do Brasil em Nova Delhi dirigiu carta ao laboratório, indicando que o governo brasileiro estaria de acordo com a contratação da companhia Emirates, via SII, nos termos propostos pelo laboratório, para o transporte da carga até o Brasil. O envio da carta permitiu que o transporte das vacinas fosse realizado em 22 de janeiro.
>
> 5. Diante da urgência da situação, o Ministério da Saúde e a Fiocruz foram consultados, em bases informais, sobre o processo acima descrito. (**grifou-se**).

49. Observa-se que o MRE buscou solução para o problema da logística de transporte junto ao fornecedor, que utilizou sua expertise para contratação do frete comercial e embarque das vacinas.

50. A contratação da aeronave exclusiva e dedicada, além do material de propaganda institucional, deveria ter sido avaliada em confronto com a contratação de aeronave comercial, de custo bem menor, considerando que esta opção foi a que efetivamente contribuiu para o êxito da operação de transporte dos imunizantes para o Brasil.

51. Além disso, o prejuízo decorrente do fracasso da operação em voo *charter* é bem maior no caso da utilização do fretamento exclusivo e dedicado do que se fosse de transporte da carga em voo comercial, como demonstrado anteriormente (R$ 2.426.854,50 x R$ 326.345,91). Este fato deveria ter sido sopesado, se tivesse ocorrido um mínimo de planejamento da operação que cotejasse os riscos envolvidos.

52. Ressalte-se que o risco de o governo indiano requisitar as vacinas era grande, uma vez que não havia vacinado sua população (peça 30, p. 3), porém não foi considerada esta hipótese de risco pela Fiotec, resultando no prejuízo de R$ 2.426.854,50 pelo pagamento antecipado do fretamento fracassado.

53. Considerando que o contrato *Charter Agreement* estabelecia percentuais de perdas no caso de cancelamento de voo e multa inerente sobre mudança de datas (peça 2, p. 19-25), a Fiotec deveria ter se cercado das cautelas necessárias para evitar ou mitigar as perdas no caso de não disponibilização dos imunizantes.

54. Destaque-se que a Fiotec e Bio-Manguinhos confiaram nas mensagens por e-mail feitas com o representante do Instituto *Serum* na Índia, que informava que as vacinas estariam à disposição para embarque no dia 16/1/2021 (peças 36-37, 41-42, 45-46, 48-50 e 51, p. 4).

55. Como dito antes, não houve as cautelas necessárias para impedir ou mitigar as perdas, na ocorrência de eventual intercorrência imposta pelo governo indiano de não autorizar a exportação, fato que resultou no prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 2.426.854,50, relativo ao pagamento antecipado da empresa DMS.

56. Diante do exposto, propõe-se que a representação seja julgada procedente, com conversão do processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, para citação de responsável, conforme abaixo:

Irregularidade: Prejuízo ao erário de R$ 2.426.854,50 relativo a pagamento antecipado à empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas, para fretamento de aeronave para transporte de dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca da Índia para o Brasil, operação que se logrou fracassada pela não anuência de exportação pelo governo indiano, resultando no cancelamento do voo da Azul, contratada para realizar a operação.

Débito originário: R$ 2.426.854,50, data: 13/1/2021 (peças 39 e 40)

Débito atualizado: R$ 2.825.536,00 (em 7/2/2023)

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

Responsável: Hayne Felipe da Silva, (CPF 586.234.187-00), Diretor Executivo da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), período de 5/7/2019 a 5/7/2021 (peça 72)

Conduta: contratar a empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas para transporte de dois milhões de doses de vacina da AstraZeneca da Índia para o Brasil, sem planejamento, sem termo de referência, sem definição clara dos serviços contratados e sem adoção de cautelas necessárias para evitar ou mitigar riscos envolvidos na operação, que resultou no prejuízo aos cofres públicos do valor de R$ 2.426.854,50 decorrente do cancelamento do voo da Azul, que faria a operação, violando o art. 3º da Lei 8.958/1994 e o art. 2º, inciso I do Decreto 8.441/2014.

Irregularidade: desvio de finalidade praticada na contratação de empresa de logística para transporte de vacinas da AstraZeneca da Índia no âmbito do Contrato 494/2020

57. A Fiotec contratou a empresa DMS para transporte de dois milhões de doses vacinas da AstraZeneca da Índia para o Brasil em desvio de finalidade dos objetivos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante)" formalizado pelo Contrato 494/2020, celebrado entra a Fiocruz e a Fiotec (peça 65), contrariando o art. 3º, § 2º, inciso III da Lei 8.958/1994.

58. Por meio do Ofício 182/2022/DIBIO/FIOCRUZ/MS, o diretor de Bio-Manguinhos, Sr. Maurício Zuma Medeiros, informou que a contratação da empresa DMS foi fundamentada na meta 1 do Contrato 494/2020, celebrado entre Fiocruz/Bio-Manguinhos e Fiotec, que tinha como objeto apoio ao Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante)" (peças 64 e 65), em razão da experiência da Fiotec em realizar importação e que o Instituto Bio-Manguinhos não possuía expertise neste tipo de transação (peça 61, p. 2).

59. A meta 1 - Adequação, fortalecimento e preparação de plataformas tecnológicas, infraestrutura e recursos para incorporação tecnológico do Projeto Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante) tinha as seguintes responsabilidades inerentes à Fiotec (peça 64, p. 3-4):

a) Iniciação/contratação do projeto;

b) Aquisição de insumos;

c) Aquisição de equipamentos;

d) Contratação de serviços especializados como pessoa jurídica;

e) Aquisição de passagens, em caso de impossibilidade de as atividades serem realizadas remotamente;

f) Pagamento de diárias, em caso de impossibilidade de as atividades serem realizadas remotamente; e

g) Contratação em pessoa física de equipe (celetistas) para as etapas relacionadas à adequação, fortalecimento e preparação de plataformas tecnológicas, infraestrutura e recursos para incorporação tecnológica, produção e fornecimento da vacina, incluindo atividades de apoio.

60. A Lei 8.958/1994, que dispõe sobre a relação das instituições de pesquisas e as fundações de apoio, estabelece, no art. 1º, § 2º, que a atuação destas últimas em projeto de desenvolvimento institucional para melhoria de infraestrutura limitar-se-á às obras laboratoriais e à aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às atividades de inovação e pesquisa científica e tecnológica.

61. De igual modo, o art. 3º, § 2º, inciso III da Lei 8.958/1994, estabelece expressamente a vedação ao desvio de finalidade relativos aos projetos desenvolvidos em parceria com as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica, conforme segue:

> Art. 3º Na execução de convênios, contratos, acordos e demais ajustes abrangidos por esta Lei que envolvam recursos provenientes do poder público, as fundações de apoio adotarão

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

> regulamento específico de aquisições e contratações de obras e serviços, a ser editado por meio de ato do Poder Executivo de cada nível de governo.
>
> (...)
>
> § 2º As fundações de apoio não poderão:
>
> (...)
>
> III - utilizar recursos em finalidade diversa da prevista nos projetos de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação.

62. A contratação de empresa de logística para fretamento de aeronave para transporte de dois milhões de doses de vacinas de *Mumbai*/Índia para o Brasil não se insere entre as atividades relativas ao citado projeto, o qual tem por objeto a absorção de tecnologia para produção de vacina Covid-19, e o transporte refere-se a imunizante pronto e acabado, para uso na vacinação da população para atendimento do PNO.

63. De outro modo, o projeto serve para apoio na incorporação de tecnologia para produção da vacina da AstraZeneca que estava sendo desenvolvida no Brasil pela Fiocruz/Bio-Manguinhos, e não para transporte de imunizante pronto e acabado. Entender de forma contrária é ampliar o objeto do projeto sem limites determinados e sem elementos característicos, contrariando o art. 55, inciso I da Lei 8.666/1993, que rege o Contrato 494/2020:

> Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
>
> I - o objeto e seus elementos característicos;

64. Ressalte-se que a operação de contratação da DMS com utilização dos recursos do Contrato 494/2020, e as tratativas com o Instituto *Serum* eram de conhecimento e anuência do diretor do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), Sr. Maurício Zuma Medeiros (peças 36-37, 41-42, 45-46, 48-50 e 51, p. 4).

65. Por fim, os elementos indicam que a contratação da empresa DMS pela Fiotec foi realizada com desvio de finalidade das atividades para as quais esta fundação foi criada, violando a Lei 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto 7.423/2010 e o Contrato 494/2020.

66. Diante do exposto, propõe-se que seja realizada audiência com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 234, § 4º, do RI/TCU, em processo autuado decorrente da conversão deste em tomada de contas especial, conforme abaixo:

Irregularidade: desvio de finalidade praticada na contratação de empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logística para transporte de dois milhões de doses vacinas da AstraZeneca da Índia com recursos advindos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante), objeto do Contrato 494/2020, celebrado entre a Fiocruz e a Fiotec, uma vez que tais serviços não se inserem entre as atividades relativas ao citado projeto, o qual tem por objeto a absorção de tecnologia para produção de vacina Covid-19.

Responsáveis:

a) Hayne Felipe da Silva (CPF 586.234.187-00), Diretor Executivo da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), período de 5/7/2019 a 5/7/2021 (peça 72).

Conduta: contratar a empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas com desvio de finalidade, para transporte de dois milhões de doses de vacina da AstraZeneca da Índia para o Brasil, com recursos advindos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante), objeto do Contrato 494/2020, celebrado entre a Fiocruz e a Fiotec, uma vez que tais serviços não se inserem entre as atividades relativas ao citado projeto, o qual tem por objeto a absorção de tecnologia para produção de vacina Covid-19, violando a Lei 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto 7.423/2010 e o Contrato 494/2020.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

b) Maurício Zuma Medeiros (CPF 603.466.717-87), Diretor Executivo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), período 2021-2025

Conduta: anuir na contratação da empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logística pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), com desvio de finalidade, para transporte de dois milhões de doses de vacina da AstraZeneca da Índia para o Brasil, com recursos advindos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante), objeto do Contrato 494/2020, celebrado entre a Fiocruz e a Fiotec, uma vez que tais serviços não se inserem entre as atividades relativas ao citado projeto, o qual tem por objeto a absorção de tecnologia para produção de vacina Covid-19, violando a Lei 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto 7.423/2010 e o Contrato 494/2020.

Análise do dolo ou erro grosseiro

67. Outro aspecto importante a mencionar é que a Lei 13.655/2018, que alterou o Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), que em seu artigo 28, assevera que "o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de **dolo ou erro grosseiro**".

68. O governo federal editou a Medida Provisória 966/2020, que em seu artigo primeiro estabelecia condicionantes para imposição de sanções civis e administrativas aos gestores no enfrentamento da pandemia:

> Art. 1º Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de:
>
> I - enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19; e
>
> II - combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da covid-19.
>
> § 1º A responsabilização pela opinião técnica não se estenderá de forma automática ao decisor que a houver adotado como fundamento de decidir e somente se configurará:
>
> I - se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião técnica; ou
>
> II - se houver conluio entre os agentes.
>
> § 2º O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica responsabilização do agente público.
>
> Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia.

69. A supracitada norma foi objeto da ADI 6.427 MC/DF – Distrito Federal, no âmbito da qual se deferiu parcialmente a cautelar pedida, interpretando-se conforme a Constituição Federal os artigos 1º e 2º da MP 966/2020 acerca da responsabilização dos agentes públicos e do erro grosseiro:

> 4. Cautelar parcialmente deferida, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, leva-se em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; bem como (ii) **dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção**.
>
> 5. Confere-se, igualmente, interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade a quem compete decidir deve exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) **da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. (grifamos)**

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

70. O planejamento adequado das contratações é requisito essencial para que as compras de bens e serviços atendam as necessidades públicas e ao mesmo tempo sejam aderentes aos preços de mercado, qualidade, segurança e que não venham resultar em prejuízos para a administração.

71. Na representação, verificou-se o dano ao erário no valor de R$ 2.426.854,50, pagos antecipadamente à empresa DMS Agenciamento e Cargas e Logísticas decorrente do cancelamento de voo da Azul para transporte de dois milhões de doses de vacinas da Índia para o Brasil, em razão da falta de anuência para exportação pelo governo indiano.

72. O cancelamento da exportação era um risco que poderia ocorrer no cenário que se estava vivenciando em janeiro de 2021, motivado pelo recrudescimento da Covid-19 e de intervenções dos governos requisitando medicamentos e insumos de saúde, como ocorreu inclusive no Brasil. No entanto, não foram adotadas medidas no planejamento da contratação para evitar ou mitigar os prejuízos que poderiam ocorrer, caso se concretizasse essa hipótese.

73. Acerca da contratação de transporte de dois milhões de doses de vacinas, pronta e acabada, da Índia para o Brasil, no âmbito do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante)", objeto do Contrato 494/2020, ela ocorreu em desvio de finalidade, uma vez que o projeto trata de incorporação de tecnologia para produção do imunizante da AstraZeneca em Bio-Manguinhos e o fretamento de aeronave foi para vacinas já produzidas para aplicação no PNO, em violação ao que estabelece o art. 3º, § 2º, inciso III da Lei 8.958/1994.

74. Considerando a falta de planejamento na contratação como uma das causas do prejuízo gerado pelo pagamento antecipado da empresa DMS, decorrente do cancelamento do voo *charter* contratado, bem como a utilização indevida dos recursos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante)" para custeio do transporte de dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca da Índia para o Brasil, entende-se que, nos dois casos, existem elementos característicos para constituir conduta de erro grosseiro dos agentes públicos envolvidos.

CONCLUSÃO

75. O Ministério Público de Contas junto ao TCU ofereceu representação com o objetivo de averiguar o possível dispêndio de recursos públicos com o fretamento de aviões, simultaneamente, por parte da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde, sem conhecimento da iniciativa igual e para os mesmos propósitos conduzidas pelos dois organismos públicos, no intuito de transportar dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca da Índia para o Brasil, em janeiro de 2021, operação que restou fracassada em razão do cancelamento da exportação pelo governo indiano.

76. Na análise empreendida nos documentos juntados ao processo, verificou-se que não houve contratação simultânea da empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logística e da empresa Azul, uma vez a DMS contratou a Azul para realizar a operação de transporte de vacinas da Índia para o Brasil (item 17), consequentemente não houve contratação da empresa Azul pelo Ministério da Saúde para o citado transporte de vacinas (item 18).

77. Constatou-se, por sua vez, a ocorrência de ato antieconômico na contratação da empresa DMS pela Fiotec, a qual não elaborou planejamento da operação, o qual ocorreu sem termo de referência, sem caracterização dos serviços e sem adoção de cautelas necessárias para evitar ou mitigar riscos envolvidos na operação, a exemplo de cancelamento da exportação pelo governo indiano.

78. Em razão do cancelamento do voo da empresa Azul, motivada pela não anuência do governo indiano para exportação de dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca, ocorreu a perda de R$ 2.426.854,50, pagos de forma antecipada para a empresa DMS, para fretamento de voo *charter* da Azul.

79. Verificou-se ainda que os recursos utilizados para pagamento da empresa DMS são oriundos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante), objeto do Contrato 494/2020, celebrado entre a Fiocruz e a Fiotec. Os serviços de transporte de carga de vacinas prontas e acabadas não se inserem entre as atividades relativas ao citado projeto, o qual tem

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

por objeto a absorção de tecnologia para produção de vacina Covid-19, concluindo-se que a operação se deu em desvio de finalidade do que apregoa o citado projeto.

80. Em razão do prejuízo levantado pelo pagamento antecipado à empresa DMS, propõe-se a citação do Diretor Executivo da Fiotec e do Diretor Executivo de Bio-Manguinhos com a conversão do processo em tomada de contas especial (item 56) e audiência do referido dirigente em razão do desvio de finalidade na contratação da empresa DMS com recursos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante), objeto do Contrato 494/2020 (item 56).

81. Realizou-se a avaliação da ocorrência de erro grosseiro nas duas situações, entendendo-se estar presente nas duas ocorrências (item 75).

82. Por fim, entende-se que o processo seja reconhecido como representação e convertido em tomada de contas especial para citação do responsável.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

83. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:

I – conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, julgá-la procedente;

II – converter o processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do RI/TCU, mediante a autuação de processo específico, com apensamento a estes autos, no âmbito do qual seja realizada a citação de responsável, conforme abaixo:

a) Irregularidade: Prejuízo ao erário de R$ 2.426.854,50 relativo à pagamento antecipado à empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas, para fretamento de aeronave para transporte de dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca da Índia para o Brasil, operação que se logrou fracassada pela não anuência de exportação pelo governo indiano, resultando no cancelamento do voo da Azul, empresa contratada para realizar a operação.

b) Débito originário: R$ 2.426.854,50, data: 13/1/2021 (peças 39 e 40)

c) Débito atualizado: R$ 2.825.536,00 (em 7/2/2023)

d) Responsável: Hayne Felipe da Silva, (CPF 586.234.187-00), Diretor Executivo da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), período de 5/7/2019 a 5/7/2021;

e) Conduta: contratar a empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas para transporte de dois milhões de doses de vacina da AstraZeneca da Índia para o Brasil, sem planejamento, sem termo de referência, sem definição clara dos serviços contratados e sem adoção de cautelas necessárias para evitar ou mitigar riscos envolvidos na operação, que resultou no prejuízo aos cofres públicos do valor de R$ 2.426.854,50 decorrente do cancelamento do voo da Azul, que faria a operação, violando o art. 3º da Lei 8.958/1994 e o art. 2º , inciso I do Decreto 8.441/2014.

84. III – realizar audiência com fundamento no art. 250, inciso IV, c/c o art. 234, § 4º, do RI/TCU, conforme abaixo:

a) Irregularidade: desvio de finalidade praticada na contratação de empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logística para transporte de dois milhões de doses vacinas da AstraZeneca da Índia com recursos advindos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante), objeto do Contrato 494/2020, celebrado entre a Fiocruz e a Fiotec, uma vez que tais serviços não se inserem entre as atividades relativas ao citado projeto, o qual tem por objeto a absorção de tecnologia para produção de vacina Covid-19.

b) Responsáveis:

b1) Hayne Felipe da Silva, (CPF 586.234.187-00), Diretor Executivo da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), período de 5/7/2019 a 5/7/2021;

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

Conduta: contratar a empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas com desvio de finalidade, para transporte de dois milhões de doses de vacina da AstraZeneca da Índia para o Brasil, com recursos advindos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante), objeto do Contrato 494/2020, celebrado entre a Fiocruz e a Fiotec, uma vez que tais serviços não se inserem entre as atividades relativas ao citado projeto, o qual tem por objeto a absorção de tecnologia para produção de vacina Covid-19, violando a Lei 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto 7.423/2010 e o Contrato 494/2020.

b2) Maurício Zuma Medeiros (CPF 603.466.717-87), Diretor Executivo do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), período 2021-2025;

Conduta: anuir na contratação da empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logística pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), com desvio de finalidade, para transporte de dois milhões de doses de vacina da AstraZeneca da Índia para o Brasil, com recursos advindos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante), objeto do Contrato 494/2020, celebrado entre a Fiocruz e a Fiotec, uma vez que tais serviços não se inserem entre as atividades relativas ao citado projeto, o qual tem por objeto a absorção de tecnologia para produção de vacina Covid-19, violando a Lei 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto 7.423/2010 e o Contrato 494/2020;

IV – Comunicar a deliberação que vier a ser adotada ao representante;

V – Apensar este processo ao que vier a ser instaurado para apuração das irregularidades em tomada de contas especial.

2. O Ministério Público junto ao TCU, neste ato representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, discordou do encaminhamento proposto pela unidade técnica, conforme manifestação a seguir transcrita (peça 94):

Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, que busca apurar a ocorrência de possível prejuízo em contrato de fretamento aéreo celebrado entre a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde – Fiotec e a Fundação Osvaldo Cruz – Fiocruz, com a empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas, realizado em janeiro de 2021, por R$ 2.426.854,50, que tinha por objetivo buscar dois milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra Covid-19, produzidas pelo Instituto Serum, na Índia.

2. A referida operação foi cancelada às vésperas da decolagem do voo fretado (peça 30, p. 2), no final do dia 15/1/2021, e, com base nos termos contratuais celebrados, a Fiotec/Fiocruz arcou integralmente com os custos do frete, resultando no pagamento do serviço que, ao final, não foi prestado.

3. A Fiocruz registra que o aviso da impossibilidade de buscar a carga na data acordada se deu por meio de contato telefônico, sem informar quem contactou a Fundação sobre essa notícia (peça 30, p. 3).

4. Dias depois, em 23/1/2023, a carga foi recebida no Brasil por meio de voo fretado. A entrega da carga foi viabilizada pelo Itamaraty no bojo das negociações realizadas com o Governo Indiano, o que permitiu a liberação. Com isso, o Instituto Serum contratou um voo comercial para o transporte das vacinas para o Brasil, com o custo do transporte sendo arcado pela Fiocruz.

5. As informações apresentadas pelo representante, inicialmente, indicaram a prática de ato administrativo sem a adoção das devidas cautelas, a fim de evitar o desperdício de recursos públicos, além de ter havido a contratação do frete sem a confirmação da disponibilidade da carga.

6. Para instrução do caso, foram encaminhadas diligências à Fiocruz, à Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores – MRE e ao Ministério da Saúde – MS (peças 13, 14 e 17).

7. A operação para o envio das vacinas ao Brasil acabou viabilizada pelo próprio Instituto Serum, com a contratação da empresa de logística "Translinelogistics", com filial na Índia, conforme

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

e-mail constante da peça 28, p. 1, c/c a peça 56. O veto inicialmente à exportação foi em razão de determinação do Governo Indiano e não da empresa exportadora.

8. Esse veto inicial teria sido contornado, pelo que se depreende dos documentos acostados, após tratativas da Embaixada Brasileira na Índia com o Governo Indiano e o Instituto Serum, o que viabilizou o embarque da carga, que já estava paga, em voo comercial da Empresa Emirates, no dia 22/1/2021 (peça 56).

9. Segundo matéria da época, o Governo Indiano suspendeu a exportação das doses até iniciar seu próprio programa de imunização, o que ocorreu entre os dias 15 e 22/1/2021. Com isso, no início da semana de 18/1/2021, a Índia enviou lotes de vacinas gratuitos para países vizinhos, dentre os quais o Butão, Maldivas, Bangladesh e Nepal (https://www.panrotas.com.br/mercado/economia-e-politica/2021/01/india-vai-exportar-doses-de-vacina-para-o-brasil-nesta-sexta_179213.html).

10.No caso dos fornecimentos comerciais, os primeiros países atendidos foram o Brasil e o Marrocos.

11.No entanto, com base no Ofício 11/2021/AISA/GM/MS, de peça 2, p. 6, em princípio, desde o dia 4/1/2021, o Ministério das Relações Exteriores – MRE estaria auxiliando o Ministério da Saúde – MS nos esforços de garantir a entrega da carga de vacinas na data programada.

12.No referido documento, a Assessoria de Assuntos Internacionais em Saúde do MS, com vistas a assegurar que não haveria empecilhos burocráticos à exportação das vacinas, solicita ao MRE repassar à Embaixada Brasileira em Nova Déli uma lista com datas e horários para que fosse marcada uma reunião com o Ministro da Saúde e do Bem-Estar Familiar da Índia, Dr. Harsh Vardhan.

13.Na matéria citada acima, há uma divergência, já que nela consta que o Sr. Harsh Vardhan seria o Secretário de Relações Exteriores da Índia.

14.Ressalto que as eventuais tratativas entre MS, MRE, Embaixada Brasileira na Índia e o Governo Indiano, realizadas entre os dias 4/1/2021 e 15/1/2021, não constam dos presentes autos.

15.Além disso, qualquer posicionamento da parte do Governo Indiano, a respeito de quando as vacinas poderiam ser despachadas para o Brasil, que eventualmente tenham tido ciência o MRE, a Presidência da República ou o MS não foi acostado aos autos.

16.Para o envio do lote de vacinas adquirido, a Fiotec precisou realizar previamente o pagamento de outro frete, agora ao Instituto Serum, no valor de US$ 61.574,70 (R$ 326.345,91), que, por sua iniciativa, selecionou a empresa de logística para o envio da carga, conforme indicado à peça 61, p. 2, e peça 55.

17.Tendo em vista esse contexto, a instrução de peça 73 analisou as respostas às diligências encaminhadas. Dessa análise, a unidade instrutiva concluiu por conhecer da presente representação e propor a conversão dos autos em tomada de contas especial, por entender que ocorreu um ato antieconômico na contratação da empresa DMS pela Fiotec.

18.Tal contratação teria ocorrido sem um adequado planejamento da operação, sem a elaboração de termo de referência, sem caracterização dos serviços que seriam prestados e sem a adoção de cautelas necessárias para evitar ou mitigar os riscos envolvidos, a exemplo do cancelamento/suspensão da exportação das vacinas pelo Governo Indiano, com a perda do valor pago a título de frete, no montante de R$ 2.426.854,50.

19.Além disso, a instrução aponta que os recursos utilizados para o pagamento da empresa DMS tiveram como fonte o Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante)", cujo contrato 494/2020 (peça 65) foi celebrado entre a Fiocruz e a Fiotec.

20.Nessa análise, foi defendido que os serviços de transporte de carga de vacinas prontas e acabadas não se inseriam entre as atividades previstas no citado projeto, o qual tinha como objeto a absorção de tecnologia para produção da vacina no país.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

21.Em vista disso, a instrução entendeu que ficou caracterizado o desvio de finalidade do contrato supracitado.

22.Na hipótese da conversão da presente representação em TCE, a unidade instrutiva propõe a citação do Diretor Executivo da Fiotec e do Diretor da Bio-Manguinhos como responsáveis pelo dano decorrente do cancelamento da entrega das vacinas na data acordada, bem como a audiência deste último em razão do desvio de finalidade na contratação da empresa DMS com recursos do projeto acima citado.

23.A AudSaúde ainda concluiu pela ocorrência de erro grosseiro nas duas situações.

II

24.Inicialmente, cabe destacar que todo o processo, desde a concordância da empresa em fornecer as vacinas ao Brasil, o início do processo para viabilizar a operação, o pagamento da carga, a seleção da empresa de logística para buscar essa carga na Índia, até a suspensão da exportação pelo Governo Indiano, ocorreu num intervalo de 17 dias corridos, entre os dias 29/12/2020 e 15/1/2021.

25.O que, para os padrões da Administração Pública brasileira, representa um prazo exíguo para executar todas as providências e acertar os detalhes para conclusão da compra e remessa de um dos primeiros lotes de vacinas contra a Covid-19, produzidos na Índia, disponíveis para atender o mercado externo.

26.De qualquer modo, as tratativas para contratar a empresa para prestar os serviços de frete estavam em andamento, desde o dia 4/1/2021, por determinação da Presidência da Fiocruz (peça 35).

27.Para viabilizar a cotação dos serviços de frete e armazenagem, conforme esclarecido pela Fiocruz, havia detalhes técnicos essenciais que precisariam ser fornecidos pelo Instituto Serum. Era necessário informar às empresas interessadas as características da carga, peso, volume, temperatura que deveria ser mantida, tamanho das embalagens, necessidade ou não do uso de recipientes refrigerados (contêiners), o tipo/modelo desses recipientes, dentre outros dados.

28.Eram informações essenciais que também seriam usadas para definir os tipos de aeronaves que poderiam ser utilizadas, planejar a sistemática de armazenamento e a disposição da carga na aeronave escolhida.

29.Como dito, eram variáveis essenciais para definir o tipo de aeronave, dimensões do seu compartimento de carga, acessos (laterais e/ou pelos fundos), bem como para garantir a segurança do voo, uma vez que, a depender da aeronave (carga exclusiva ou não), a própria distribuição da carga/peso deve ser planejada antes.

30.Essas informações foram prestadas no decorrer da troca de mensagens entre o Instituto e a Fiocruz, e só começaram a ser disponibilizadas após o pagamento do lote de vacinas. Foi exigido o prévio pagamento do lote de vacinas disponibilizado ao Brasil para que os detalhes da carga e documentos fossem liberados, conforme podemos observar num e-mail, de 4/1/2021, do Diretor do Instituto Serum, Sr. Amit Thatte (peça 51, p. 13).

31.As informações finais foram prestadas às empresas selecionadas para apresentarem suas propostas de preço por volta do dia 8/1/2021, como se pode depreender da troca de e-mails realizada com essas empresas (peça 80, p. 6).

32.Em seu memorial encaminhado a este Gabinete (peça 79), a Fiocruz registra que as empresas consultadas foram escolhidas dentre as que já haviam prestado serviços similares à Fundação, tanto na importação como na exportação de seus produtos imunobiológicos, ou seja, foram consultadas empresas que já detinham expertise na área.

33.É possível constatar que algumas informações técnicas foram disponibilizadas para as empresas de logística um pouco antes, no dia 6/1/2021, com vistas a acelerar a orçamentação do serviço, como a quantidade e os tipos/modelos dos contêiners refrigerados, a necessidade de monitoramento da temperatura durante todo o trajeto e o uso de mantas térmicas para a movimentação da mercadoria nos aeroportos, o peso da carga e o número estimado de *pallets*.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

34.A questão envolvendo a cadeia fria, uso de contêiners e de mantas térmicas, além de uma precaução necessária, também foi uma exigência da seguradora (peça 80, p. 7).

35.Outro dado que deve ser ponderado no presente caso, com base nas notícias da época, é o fato de que a compra das vacinas estava envolta em uma disputa política entre o Governo Federal e o Estado de São Paulo, que se somou às questões de emergência sanitária.

36.Nos autos, não há elementos que demonstrem as eventuais pressões políticas sofridas pela Fiocruz/Fiotec para acelerar todo o processo de compra, transporte e distribuição das vacinas no Brasil. Mas a meta implícita nesse processo previa o início da vacinação no Brasil até o dia 20/1/2021, data prevista para a aplicação do imunizante Coronavac pelo Estado de São Paulo. Essa data posteriormente foi antecipada pelo Estado de São Paulo para o dia 16/1/2021, provavelmente também na esteira da disputa política existente.

37.Tendo em vista que a Presidência da Fiocruz determinou o início dos estudos para efetivar a compra das vacinas em 4/1/2021, no decorrer de apenas oito dias (6 dias úteis), foi viabilizado o pagamento das vacinas e realizada uma sondagem de interessados para prestarem o serviço de frete junto a seis empresas.

38.Ao mesmo tempo, solicitou-se às empresas que apresentassem uma proposta comercial, resultando, ao final, na assinatura do contrato com a empresa DMS, no dia 12/1/2021. O critério escolhido foi o menor preço.

39.O prazo exíguo desse processo era compatível com o objetivo prioritário de trazer a carga de vacinas ao Brasil até o dia 20/1/2021, e não apenas em razão da emergência sanitária, que ficou em segundo plano.

40.Conforme indicado na matéria jornalística utilizada como fundamento para a representação, no dia 9/1/2021, o então Presidente Jair Bolsonaro teria enviado uma carta ao Primeiro-Ministro Indiano, recordando a importância do dia 20/1/2021, e o Ministério Indiano teria reiterado a informação de que não poderia comprometer-se com datas.

41.Nesse cenário, devo frisar que não há documentos ou informações nos autos que demonstrem que a Fiocruz foi cientificada dessas tratativas e que não havia certeza da data em que haveria a disponibilização dessas vacinas em Mumbai, muito menos de que o Governo Indiano tenha alertado algum representante brasileiro a respeito de suas restrições.

42.Também não há registro de que a Fiocruz foi comunicada, ou tomou ciência, do *briefing* semanal da Chancelaria Indiana, do dia 14/1/2021, de que seria cedo para o envio de vacinas a terceiros naquela semana (https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/01/14/e-muito-cedo-para-dar-uma-resposta-diz-porta-voz-da-india-sobre-exportacao-de-vacinas-ao-brasil-e-outros-paises.ghtml).

43.Não há elementos nos autos alertando para o risco de que a data prevista para coleta da carga poderia ser adiada. Como também não há informação de que outros órgãos, como o MRE ou o MS, tenham recebido algum comunicado do Governo Indiano alertando para esse risco.

44.Se o Governo Indiano não se comprometeu com datas, com base no que consta dos autos, essa informação não foi repassada à Fiotec/Fiocruz, especialmente entre os dias 29/12/2020 e 14/1/2021.

45.Ainda tendo como fonte notícias publicadas à época, o Itamaraty estaria desde o dia 4/1/2021 negociando diretamente com o Governo Indiano a liberação das vacinas (https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/01/05/risco-de-veto-da-india-faz-o-governo-acionar-itamaraty-para-importar-vacina.htm).

46.Tal fato está em linha com o envio do Ofício do MS ao MRE acostado à peça 2, p. 6.

47.No entanto, eventuais tratativas não constam dos autos, sendo que o MRE apenas apresentou documentos de sua participação no caso, após o dia 15/1/2021.

48.Tais dados seriam essenciais para melhor avaliar a responsabilidade dos gestores da Fiocruz e de outros agentes no presente caso.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

49.Por outro lado, a troca de e-mails diários, realizada entre a Fiocruz e o Instituto *Serum*, demonstram um quadro diferente. Nesse quadro, estava certo de que o envio do lote de vacinas ocorreria na data acordada, entre os dias 16 e 17/1/2021.

50.Nessas comunicações, o Instituto *Serum* (exportador), em nenhum momento, até o final da tarde do dia 15/1/2021, sinalizou que a carga não estaria à disposição do importador no aeroporto de Mumbai, a partir do dia 16/1/2021.

51.Conforme relatado à peça 30, houve contato telefônico do Instituto *Serum* com a Fiocruz no final do dia informando a impossibilidade de manterem a data da entrega das vacinas, por determinação do Governo Indiano.

52.Apesar da emergência sanitária, para o país, o mais importante era o envio das vacinas, e um eventual atraso de dias para esse envio não seria relevante.

53.O quadro de urgência política preponderou, e pode ser identificado, de forma indireta, pela celeridade de como tudo se processou, já que não constam dos autos, como já comentado, elementos que comprovem essa pressão política por parte do MS ou da Presidência da República. Não há cópias de ofícios ou e-mails que demonstrem que houve essa pressão para cumprimento da demanda no prazo determinado.

54.A Fiocruz não apresentou informações que indicassem isso, o que confirmaria, em princípio, que o fator "pressão política" se deu por outros canais.

55.Outro dado que chama a atenção é que não foram apresentados elementos que comprovem se houve uma consulta formal à Força Aérea Brasileira – FAB a respeito de sua disponibilidade em buscar as vacinas e os custos disso. Nas diligências realizadas, também não se cogitou consultar a FAB a respeito do assunto, em especial dos motivos que, eventualmente, tenha apresentado para não poder prestar o serviço de transporte das vacinas.

56.No caso da diligência encaminhada à Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, foram solicitadas informações a respeito de como foram as tratativas para viabilizar a entrega da carga após a recusa inicial do Governo Indiano.

57.Deixou-se também, nesse caso, de consultar o MRE com vistas a esclarecer como se deu o apoio do Itamaraty desde o início do processo das negociações da compra, tendo em conta que houve concordância da empresa em fornecer as vacinas no final de dezembro de 2020, e do pedido do MS ao MRE de apoio diplomático, encaminhado em 4/1/2021.

58.O que temos nos autos é que, entre dezembro de 2020 e até o final da tarde de 15/1/2021, em nenhum momento o Instituto Serum apontou que existiam entraves políticos que poderiam inviabilizar ou atrasar o envio do lote de vacinas, já adquirido e pago pelo Governo Brasileiro.

III

DO DÉBITO

59.Embora não constem dos autos documentos ou manifestações a respeito do envolvimento do Itamaraty nas negociações para o fornecimento das vacinas ao Brasil, entre o final de 2020 e o dia 15/1/2021, como também não constam referências que confirmem as notícias veiculadas à época, a respeito do posicionamento do Governo Indiano, o que podemos fazer é recuperar a cronologia desses fatos.

60.Logo após a confirmação do acordo entre o Governo Brasileiro e o Instituto *Serum* para o fornecimento de 2 milhões de doses da vacina ao Brasil, o Instituto deixou bem claro que era necessária a confirmação do pagamento das doses, para que as tratativas relacionadas à entrega fossem iniciadas.

61.Além disso, o pagamento também era condição necessária para que fossem respondidos os questionamentos feitos pela Fiocruz, essenciais para o planejamento da logística, como o tamanho e peso da carga, a embalagem das doses das vacinas, etiquetagem, forma de conservação, validade

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

e número dos lotes que seriam fornecidos, a apresentação de documentos para que fosse obtida a autorização de uso emergencial da vacina no Brasil junto à Anvisa, dentre outros detalhes.

62.Registro que a liberação emergencial para importação das vacinas pela Anvisa foi célere, dada ainda no final de dezembro de 2020.

63.Antes da concretização do pagamento das vacinas, o Estado de Minas, em 4/1/2021, noticia que "A Índia não permitirá a exportação das doses que produzirá da vacina contra a COVID-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e Universidade de Oxford pelos próximos meses, de acordo com declaração do CEO do Instituto Serum na Índia, Adar Poonawalla, no domingo, 3." (https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/01/04/interna_nacional,1225811/india-vai-barrar-exportacao-de-vacina-da-astrazeneca-diz-ceo-de-instituto.shtml).

64.Essa informação da empresa é contraditória, já que mantinha com o Brasil, em paralelo, tratativas para liberar o lote de vacinas, exigindo para isso o pagamento antecipado do lote vendido.

65.A mesma notícia relata que a vacina recebeu autorização para uso emergencial do órgão regulador indiano no domingo (3/1/2021), "mas com a condição de que o Instituto Serum não exporte as doses para que, assim, o País consiga garantir a vacinação das populações mais vulneráveis".

66.Segundo a matéria, o presidente do Instituto Serum relatou que a determinação também abrangia a comercialização para o mercado privado, sendo que a prioridade seria atender o Governo Indiano.

67.O Sr. Manish Ladkat, Gerente de Negócios do Instituto Serum, no entanto, manteve contatos diretos com a Fiotec/Fiocruz em diferentes oportunidades e, em nenhuma dessas trocas de mensagens, alertou o Brasil de que a data de entrega dos lotes adquiridos estaria em aberto (peça 41, p. 7-8).

68.Merece registro que, na mensagem do dia 11/1/2021, o Gerente de Negócios confirma que o despacho dos lotes da vacina poderia ocorrer no dia 16/1/2021. Na oportunidade, ele pede que a representante da Fiocruz confirme se já providenciaram o frete e qual o tipo de contêiner refrigerado seria utilizado, se do modelo RAPT2 ou RAPE2.

69.A informação sobre o tipo de contêiner era essencial para que o Instituto definisse como seriam embaladas as vacinas e organizadas as caixas nos *pallets*. Tal custo de locação desses contêiners ficou a cargo da empresa responsável pelo frete e cabia a essa empresa obter o equipamento, no Brasil ou na própria Índia, para embarque no dia acordado.

70.No dia 12/1/2021, o Instituto Serum informou que os custos alfandegários para liberação da carga seriam de responsabilidade da empresa, e comunicou o número dos lotes e o endereço para retirada da carga no aeroporto de Mumbai (peça 41, p. 5).

71.No dia 13/1/2021, a Fiocruz agradece o envio dos documentos, dentre os quais os necessários para a liberação da importação da vacina junto à Anvisa (peça 41, p. 4). Os documentos encaminhados constam das peças 42 a 44. No mesmo dia, no final da tarde, a Fiocruz solicita a confirmação da hora e da data em que a carga estará disponível (peça 41, p. 1-2).

72.Como padrão nessas correspondências, o representante do *Serum* respondeu ao e-mail, destacando suas respostas em amarelo. Nesse e-mail, do dia 14/1/2021 (peça 41, p. 1-2), das 9h14 da manhã, o Sr. *Manish Ladkat* confirma que a carga estaria disponível no Complexo de Carga *Sahar*, do aeroporto de Mumbai, às 19h do dia 15/1/2021.

73.Note que, nesse mesmo dia, foi divulgado o *briefing* da Chancelaria indiana indicando que seria cedo para o envio de vacinas a terceiros naquela semana.

74.Apesar disso, no dia 15/1/2021, às 13h14, o Sr. *Manish Ladkat* tratou de detalhes com a pessoa responsável na DMS, contratada pela Fiocruz, a respeito do transporte terrestre da carga, entre a fábrica e o aeroporto de Mumbai. Nessa correspondência, informa os números de lotes e dos *pallets* que seriam transportados (peça 45, p. 1-2).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

75.Sobre esse transporte terrestre, a representante da DMS, que ficou também responsável por auxiliar a Fiocruz na obtenção de dados requeridos pela Anvisa, buscou obter detalhes de como se daria o transporte terrestre. Tais informações eram essenciais para garantir a preservação da carga até a chegada ao seu destino (aeroporto de Mumbai), já pensando na liberação do uso emergencial da vacina junto à Anvisa.

76.Do lado da DMS, por sua vez, há uma troca de e-mails no dia 13/1/2021 (peça 48), em que consta a informação de que estava previsto o embarque da carga no avião fretado pela Fiocruz no dia 15/1/2021, por volta das 22h, em Mumbai (código BOM).

77.A licença de importação, por sua vez, já tinha sido emitida no dia 14/1/2021, conforme comprovante acostado à peça 49. Consta dos autos, também, a *Air Waybill* – AWB, que é o conhecimento de embarque emitido pela companhia aérea para o transporte de mercadorias. Nesse documento, no entanto, não consta a data de emissão (peça 47).

78.De qualquer modo, o documento descreve a mercadoria, número de *pallets*, peso, aeroportos de origem e de destino e a temperatura recomendada para o transporte da carga.

79.Outra informação que confirma a previsão de entrega da carga no aeroporto de Mumbai no dia 15/1/2021, às 19h, envolve o resumo da reunião virtual realizada no dia 13/1/2021, entre os representantes da Fiocruz, da DMS e do Instituto *Serum*.

80.Nessa data, a empresa comunica que o *Invoice* seria emitido no mesmo dia (peça 50). *Invoice* significa fatura e regulamenta as operações comerciais de importação e exportação, sendo essencial para viabilizar a liberação alfandegária da mercadoria. O emissor desse documento é o exportador, ou seja, o Instituto *Serum*.

81.É possível constatar que até aqui não há qualquer alerta a respeito de um possível atraso na entrega da carga, ou na inviabilidade de sua exportação. Isso se confirma com a emissão do *Invoice*, o que era uma garantia adicional de que a mercadoria estaria pronta para o envio na data acordada.

82.Ressalto que quaisquer avisos ou alertas a respeito do risco da entrega da mercadoria, se ocorreram, se deram via outros interlocutores, como o Ministério da Saúde, a Presidência da República e/ou o Ministério das Relações Exteriores.

83.Caso isso tenha ocorrido, essas instâncias omitiram informações da Fiocruz, que poderia ter ajustado os seus esforços em buscar a carga.

84.De qualquer modo, com os dados constantes nos autos, o que temos é que, até o início da tarde do dia 15/1/2021, a entrega do lote de vacinas, já pago, estava confirmado para o dia 16/1/2021.

85.Com o veto do Governo Indiano para realizar essa operação, apesar de já paga, esse fator efetivamente reúne características de um fato do príncipe, imprevisível para os gestores da Fiocruz.

86.Não é possível apontar erro dos gestores com base em matérias jornalísticas, pois as tratativas oficiais realizadas entre o Instituto Serum e a Fiocruz indicam claramente que a entrega ocorreria na data acordada.

87.A ocorrência do fato do príncipe, ato do Governo Indiano, que afetou indiretamente o fiel cumprimento do contrato administrativo de frete, no meu entender, isenta os gestores da Fiocruz e da Fiotec pelo débito que se busca lhes imputar.

III.1

88.Outro ponto que deve ser considerado é que à época estava vigente a Medida Provisória 1.026/2021, posteriormente convertida na Lei 14.124/2021, a qual previu o seguinte:

> Art. 2º Fica a administração pública direta e indireta autorizada a celebrar contratos ou outros instrumentos congêneres, com dispensa de licitação, para:
>
> I - **a aquisição de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a covid-19**, inclusive antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial; e

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

> II - **a contratação de bens e serviços de logística**, de tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária, de treinamentos e de outros bens e serviços **necessários à implementação da vacinação contra a covid-19**.
>
> (...)
>
> Art. 6º Nas aquisições ou nas contratações de que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.
>
> § 1º O **termo de referência simplificado** ou o **projeto básico simplificado** referidos no caput deste artigo conterão:
>
> I - declaração do objeto;
>
> II - fundamentação simplificada da contratação;
>
> III - descrição resumida da solução apresentada;
>
> IV - requisitos da contratação;
>
> V - critérios de medição e de pagamento;
>
> VI - estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
>
> (...)
>
> e) **pesquisa realizada com os potenciais fornecedores**;
>
> (...)
>
> Art. 12. O contrato ou o instrumento congênere para aquisição ou fornecimento de vacinas contra a covid-19, firmado antes ou após o registro ou a autorização de uso emergencial concedidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), poderá estabelecer as seguintes cláusulas especiais, desde que representem condição indispensável para obter o bem ou para assegurar a prestação do serviço:
>
> I - **eventual pagamento antecipado, inclusive com a possibilidade de perda do valor antecipado**. (Grifos acrescidos.)

89. Aqui cabe uma breve interpretação da situação da época e de como tais aquisições, não apenas de vacinas, se deram.

90. A procura por insumos para o combate à Covid-19 envolveu diversos materiais, como máscaras, álcool em gel, luvas, respiradores pulmonares, dentre outros produtos.

91. O que se viu na época foram países utilizando o seu poder econômico, comprando o estoque disponível desses produtos, ou mesmo apreendendo cargas direcionadas a outros países (https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/10/em-nova-compra-bahia-paga-mais-por-respirador-chins-e-tenta-evitar-rota-pelos-eua.ghtml).

92. A retenção de produtos ou a desistência dos fornecedores em cumprirem contratos, ante a oferta de preços maiores, causou prejuízos ao Brasil e a outros países nesse período.

93. Então, quando começaram a ser disponibilizadas as vacinas, eventualmente isso poderia se repetir. Cabe recordar que os EUA e a Europa realizaram pagamentos antecipados a empresas/instituições que desenvolveram as vacinas (Pfizer, Oxford, AstraZeneca), de modo que garantiram o recebimento dos primeiros lotes de vacinas produzidos por essas empresas, em detrimento da população do resto do planeta (https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-04-09/o-escandaloso-desequilibrio-na-distribuicao-de-vacinas-contra-a-covid-19-entre-ricos-e-pobres.html).

94. Note que nessa disputa os produtores de insumos exigiam o pagamento antecipado, transferindo o risco da perda do produto, deterioração pela demora no transporte, retenção ou apreensão dessas cargas, ao comprador.

95. Nesse contexto, a norma brasileira buscou reduzir os riscos do gestor, que precisava adotar medidas para competir nesse mercado.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

96.A norma previu, como possível, a perda do valor pago antecipadamente pela aquisição das vacinas. Uma aquisição desse tipo não se circunscreve apenas ao produto, mas também a outros custos associados, muitas vezes cobrados, ou embutidos no valor do produto, como o transporte, o armazenamento, seguros etc.

97.Em vista desse cenário, especialmente com base na norma citada, entende-se ser este outro fator a reforçar a proposta pelo afastamento do débito ora em discussão.

IV

DO FRETE

98.Em regra, nessas transações, os fornecedores seriam os responsáveis pela entrega do produto, e o preço a ser pago incluiria, além do custo das vacinas, o frete, a armazenagem e o seguro.

99.No entanto, tendo em vista o contexto da época, os fornecedores deixaram de se comprometer com a logística, atribuindo aos importadores a responsabilidade por esse transporte, ao fixarem INCONTERMS específicos nesse sentido.

100. No dia 30/12/2020, a Fiocruz já solicitava que o Instituto encaminhasse o "Proforma Invoice", com as informações necessárias para o andamento das providências a seu cargo, dentre as quais os termos de entrega/envio (INCOTERMS, peça 36, p. 5).

101. O "Proforma Invoice" foi emitido em 4/1/2021, com validade de 30 dias, ou seja, ainda sem data definida para o embarque, conforme indicado na peça 83. Nesse documento também consta a informação de que seriam fornecidos 200 mil frascos com 10 doses da vacina em cada um.

102. Incoterms é a abreviatura do inglês para *International Commercial Terms*, que em português significa "Termos Internacionais de Comércio".

103. Os Incoterms são termos de troca que servem para facilitar a divisão de responsabilidades e custos entres importadores e exportadores, no momento de uma troca internacional.

104. Estes Incoterms norteiam as transações comerciais entre países e podem ser seguidos (ou não) pelos respectivos responsáveis pelo envio e recebimento da carga.

105. Os tipos mais comuns são:

E – grupo com menos obrigações para o vendedor – EXW;

F – frete por conta do comprador – FCA – FAS e FOB;

C – o vendedor paga pelo transporte, mas o risco é do comprador CPT, CIP, CFR e CIF;

D – o vendedor se encarrega da entrega no destino, sendo que o transporte e os riscos são seus também – DAP, DPU, DDP.

106. Essa definição constou da "Proforma Invoice" (intenção de compra e venda, peça 34) e na ordem de compra (peça 7, p. 1). Nesses documentos consta o Inconterm "**FCA**".

107. Subtende-se, também, que quem definiu o Inconterm foi o Instituto Serum, não houve negociação, já que a Fiocruz solicitou que fosse informado o tipo.

108. No Incoterm **FCA**, o vendedor completa suas obrigações quando entrega a mercadoria, desembaraçada para a exportação, aos cuidados do transportador internacional indicado pelo comprador, no local determinado. O FCA reúne as seguintes características:

- a partir da entrega da mercadoria desembaraçada, cessam todas as responsabilidades do vendedor, ficando o comprador responsável por todas as despesas e por quaisquer perdas ou danos que a mercadoria possa vir a sofrer;

- o local escolhido para entrega é muito importante para definir responsabilidades quanto à carga e descarga da mercadoria: se a entrega ocorrer nas dependências do vendedor, este é o responsável pelo carregamento no veículo coletor do comprador; se a entrega ocorrer em

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

qualquer outro local pactuado, o vendedor não se responsabiliza pelo descarregamento de seu veículo;

- o comprador poderá indicar outra pessoa, que não seja o transportador, para receber a mercadoria. Nesse caso, o vendedor encerra suas obrigações quando a mercadoria é entregue àquela pessoa indicada;
- Este termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte.

109. Já as responsabilidades entre o comprador e o vendedor ficam assim divididas:

Incoterm FCA no país de origem (país do vendedor):

- Embalagem – **Vendedor**
- Identificação – **Vendedor**
- Carga no domicílio do vendedor – **Vendedor**
- Carga em outro local – Comprador
- Transporte dentro do país de origem – **Vendedor**
- Seguro no país de origem – **Vendedor**
- Direitos de exportação – **Vendedor**
- Inspeção – Comprador e Vendedor
- Peritagem – Comprador e Vendedor
- Burocracias alfandegárias – **Vendedor**
- Armazenamento – Comprador
- Despesas com o embarque – Comprador
- Estiva – Comprador

Incoterm FCA entre o país de origem e o país de destino:

- Transporte – Comprador
- Seguro internacional – Comprador

Incoterm FCA no país de destino (país do comprador):

- Descarga – Comprador
- Manuseio – Comprador
- Armazenagem – Comprador
- Burocracias alfandegárias – Comprador
- Direitos na importação – Comprador
- Transporte dentro do país de destino – Comprador
- Seguro no país de destino – Comprador
- Descarga da mercadoria – Comprador

110. Na representação, questiona-se o fato de a Fiocruz não ter seguido o modelo das compras anteriores, em que o vendedor (Instituto Serum) providenciava o frete até o Brasil.

111. Desde o início o Instituto fixou o Inconterm como sendo o "FCA", o qual impõe mais responsabilidades ao comprador. Esse fato pode ser explicado pelo contexto da época, período da pandemia, em que o fornecedor vislumbrou maiores riscos, caso assumisse alguma obrigação extra.

112. Isso se confirma pelo fato de que o Instituto se incumbiu pelo transporte terrestre da carga até o aeroporto de Mumbai, como também pelo desembaraço aduaneiro.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

113. Esse fato também trouxe um problema para a Fiocruz, encontrar um prestador no Brasil com preços competitivos. A Índia é um centro de exportação de medicamentos, de insumos e de produtos médico hospitalares, possuindo no país diversas empresas, especialmente multinacionais, especializadas nesse transporte que é realizado para todo o mundo.

114. A oferta de alternativas naquele país é grande, o que, ao final, resultou num frete mais competitivo para o envio da carga, em 23/1/2021. Mas, mesmo neste caso, o *Inconterm* não foi alterado e o frete contratado envolveu o compartilhamento do voo com outras cargas e passageiros, além de ser uma viagem, só de ida e não de ida e volta.

115. Além disso, no decorrer das negociações, não houve qualquer sinalização por parte do *Serum* de que auxiliaria a Fiocruz na busca pelo melhor prestador do serviço de logística. O *Serum*, no caso, consultou a Fiocruz se a questão da logística já estaria resolvida, ou seja, em nenhum momento ofereceu ajuda nessa área.

116. Mas, independentemente de a contratação do frete ser responsabilidade do exportador ou do importador, como já comentado, o valor faz parte do custo do produto, já que não é possível conceber a compra da vacina sem viabilizar o seu transporte até seu destino, o que também envolve o risco de perder o que foi pago.

117. A Fiocruz dispunha de poucos dias para viabilizar a contratação da empresa de logística, tendo em conta, principalmente, a sinalização do próprio exportador de que a mercadoria estaria no dia combinado disponível em Mumbai para coleta.

118. Nesse processo, vemos que foram selecionadas empresas conhecidas do mercado. Merece também registro que parte das empresas consultadas não respondeu ao chamamento, como foi o caso da Figueira Logística, Avalon Logística e Ultramar Logística (peça 80, p. 6).

119. A Fiotec solicitou cotações para voos diretos com chegadas no RJ e SP, bem como cotações em voos comerciais. Neste último caso, apenas a DHL apresentou cotação.

120. Das que compareceram, a DMS é uma multinacional brasileira que opera nesse setor. Na sua contratação, o que pode ser destacado é o uso de contrato – *Charter Agreement* – em língua inglesa, para o qual não foi apresentado uma versão em português, embora tenha definido como foro o Estado do Rio de Janeiro (peça 2, p. 19-25).

121. A D-Log, outra empresa brasileira, tem uma capilaridade que permite atender mais de 2.000 municípios brasileiros. A empresa já havia prestado serviço à Fiotec em julho de 2020, quando atuou na importação de 1,5 milhão de tubos de centrífuga e 5 milhões de tubos de transporte de amostra, no esforço de desenvolvimento da vacina contra Covid-19.

122. Já a DHL é uma empresa multinacional americana e reconhecida no mundo inteiro. O detalhe dessa empresa é que possui filial na Índia e, em tese, teria experiência prévia no transporte de insumos de saúde daquele país. Mesmo não tendo sido contratada, os detalhes solicitados pela empresa demonstram a complexidade do processo logístico que se pretendia realizar (peça 81).

123. Todas as empresas em suas negociações com a Fiotec/Fiocruz, ante a data próxima para buscar as vacinas, exigiam pagamento antecipado. No caso da D-Log, haveria um pagamento adicional, na hipótese de ser fixado o dia 17/1/2021 (peça 80, p. 2). Ou seja, a D-Log se dispunha a tentar viabilizar o serviço no dia 17/1/2021, mas um acréscimo seria cobrado. No entanto, a empresa não apresentou orçamento ou demonstrou se era viável disponibilizar o frete no dia 16/1/2021.

124. O mesmo ocorreu com a DHL. Nas suas cotações, além do preço, indica uma restrição o fato de que o *charter* estaria disponível para operar apenas entre 7 e 10 dias após o pagamento antecipado.

125. Considerando que o contrato com a DMS e o pagamento foi fechado em 12/1/2021, a DHL apenas teria disponibilidade para buscar a carga após o dia 19/1/2021 (peça 81, p. 2).

126. Outra cotação solicitada às empresas foi a de compartilhamento do voo com outras cargas. Aparentemente essa opção estava indisponível naquele período.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

127. No caso do uso de voos comerciais, a DHL foi a única empresa a apresentar cotação. No entanto, a solução ofertada, além de mais cara que a obtida posteriormente pelo Instituto *Serum*, em 22/1/2021, tinha custos próximos ao de um voo exclusivo e envolvia duas escalas, com um trânsito de 3 a 4 dias aproximadamente.

128. Essas escalas aumentavam os riscos para a carga (conservação) e de atrasos ou cancelamentos (peça 82, p. 3). Os equipamentos para refrigeração, por sua vez, só poderiam ser disponibilizados em 4 dias úteis, o que sugere que só seria possível encontrar um voo comercial a partir do dia 18 ou 19/1/2021. Este último ponto provavelmente ficou em segundo plano, ante o tempo elevado de trânsito da carga.

129. A DMS, por e-mail, encaminhou as suas condições, de forma preliminar. Chama atenção que havia a possibilidade para remarcação do voo, em até 4 dias antes da data acordada, com o pagamento de uma taxa de US$ 50.000,00. Essa possibilidade não constou do contrato (peça 82, p. 2).

130. Merece registro que a DMS, no dia anterior, havia cotado o mesmo trecho em US$ 560.200,00, bem superior ao preço final acertado de US$ 421.000,00. Lembrando que essas cotações envolviam a saída da aeronave do Brasil, então era um trecho de ida e volta.

131. A empresa justifica essa redução por ter obtido um preço melhor na locação dos contêiners refrigerados junto a outro fornecedor.

132. Até aqui vemos que o foco do processo de contratação da Fiocruz foi o preço. Em seus esclarecimentos, defendem que o contrato assinado seguiu os padrões internacionais.

133. No entanto, não há elementos nos autos para que possamos avaliar se as cláusulas de cancelamento ou de reagendamento das empresas eram similares, para comparar as multas e os custos de eventuais reagendamentos.

134. Mesmo que essas cláusulas fossem mais flexíveis que as previstas pela DMS, não havia sinalização por parte do Serum de que a data acordada sofreria alteração. Além disso, qualquer alteração que ocorresse poderia levar ao reagendamento do voo com o pagamento de um adicional de US$ 50 mil.

135. No entanto, quando a entrega das vacinas foi suspensa, não foi apresentada outra data para o envio, o que, provavelmente, inviabilizou esse reagendamento.

136. Cabe registro que o reagendamento de um voo não é algo que pode ser realizado de forma automática, há regras que devem ser seguidas. As janelas de horários para pousos e decolagens devem ser negociadas previamente entre o prestador e os aeroportos indicados no plano de voo, tarifas poderão ser cobradas por esses cancelamentos ou reagendamentos. Além da necessidade de elaborar outro plano de voo, que deveria ser submetido a todos os envolvidos, uma vez que há uma quantidade máxima de pousos e decolagens nos aeroportos, é necessário haver horários disponíveis e estimativa de tempo para realizar a coleta da carga, o que envolve despesas/tarifas.

137. As cláusulas da DMS para o cancelamento e reagendamento do voo constam em destaque do *Charter Agreement* assinado (cláusula 13, peça 2, p. 25), demonstrando a importância do tema.

138. Considerando que esse contrato foi assinado no dia 12/1/2021, não havia margem para alteração ou cancelamento da data de voo acordada. Isso também decorreu da proximidade entre as datas de assinatura do contrato e da coleta da carga, muito próximos.

139. Isso poderia ser considerada uma falha no planejamento da contratação, mas, como já discorrido, o Instituto Serum, até o dia 15/1/2021, confirmou em diferentes oportunidades que a carga estaria disponível no aeroporto na data combinada.

140. O que temos de concreto foi o fato de que, com a decisão de política interna do Governo Indiano, naquele momento, não houve a sinalização da provável nova data para o embarque, essa data ficou em aberto, precisando ser renegociada diplomaticamente.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

141. Mesmo que a Fiocruz tentasse renegociar os termos contratuais com a DMS, com o pagamento de uma multa, não tinha informações para fixar uma nova data para retirada da carga em Mumbai.

142. Ao final, o envio ocorreu em 22/1/2021, mas poderia ter ficado para o mês seguinte, ou demorar mais, não havia como prever.

143. No caso específico, caso a Fiocruz optasse por adiar a assinatura do contrato de logística, que ocorreu em 12/1/2021, a empresa contratada estaria impossibilitada de concluir a operação entre os dias 15 e 17/1/2021, como era o objetivo.

144. A DHL alertou para esse fato, ao afirmar que precisaria de 7 a 10 dias para realizar os preparativos para voo do frete.

145. Com base nisso, em especial em razão do veto do Governo Indiano para o envio das vacinas na data acordada com o Instituto Serum, entendo afastado o débito apontado.

V

DESVIO DE FINALIDADE

146. A respeito do suposto desvio de finalidade pelo uso de recursos destinados ao projeto "Absorção de Tecnologia para produção da vacina Covid-19", objeto do contrato 494/2020, entendo que a questão merece outra abordagem.

147. A Fiocruz tem como expertise a produção de imunobiológicos, inclusive atuando na exportação e na importação de vacinas.

148. No caso, o objeto do contrato, além da transferência de tecnologia para acelerar a produção da vacina contra a Covid-19 no país, também envolvia o envio do Insumo Farmacêutico Ativo – IFA para essa produção, ou seja, a importação da matéria prima principal para produzir a vacina. Tal importação certamente implicaria em gastos com frete.

149. Além disso, o contrato assinado com a Fiotec visou a realização de diversas ações acessórias para contribuir com o projeto de incorporação tecnológica, produção e de fornecimento da vacina. A produção dessas vacinas deveria também atender às demandas regulatórias.

150. A Fiocruz, por exemplo, já era a detentora do registro da vacina ChAdOx nCov19 junto à Anvisa, sendo responsável também sobre os aspectos regulatórios do produto e, portanto, também caberia à Fundação, numa eventual importação do produto acabado, realizar as primeiras avaliações sobre a aderência da vacina importada a essas regras.

151. A finalidade do contrato, além da transferência de tecnologia, era viabilizar a produção da vacina no país para suprir a emergência sanitária vigente.

152. O fato de usar uma parte desses recursos para adquirir um lote da vacina pronta e do seu frete não possui a característica de desvio de finalidade, já que visava atender um interesse de saúde pública. E a vacina foi adquirida de filial da mesma empresa que celebrou acordo para a transferência de tecnologia para produção da vacina.

153. No limite, poderíamos alegar a ocorrência do desvio de objeto contratual, mas o interesse público atendido foi o mesmo, ao suprir o país com vacinas prontas para atender a emergência sanitária vigente, ao invés de produzir localmente a própria vacina. Tal interpretação afasta a irregularidade e a necessidade de ouvir os responsáveis em audiência.

154. Em vista do exposto e na linha dos argumentos apresentados pela Fiocruz no memorial de peça 79, entendo pela inocorrência do desvio de finalidade apontado, de modo que deixo de acompanhar as propostas de audiências sugeridas à peça 73, p. 16-17.

VI

CONCLUSÃO

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

155. A unidade instrutiva, ao propor a conversão dos autos em TCE, traz como fundamento a ausência de planejamento da contratação, sem termo de referência, sem definição dos serviços contratados e sem adoção das cautelas necessárias.

156. O histórico das mensagens trocadas entre a Fiocruz, o Instituto Serum e as empresas incialmente selecionadas para prestarem o serviço demonstra que, apesar do pouco tempo disponível para concretizar a operação, tais comunicações foram cercadas de amplo planejamento, tanto por parte da Fiocruz, da DMS (contratada), como do Instituto. Este último precisou adequar a carga (*pallets*) aos modelos dos contêiners refrigerados escolhidos, providenciou o frete terrestre, emitiu documentos para liberação alfandegária e para o uso emergencial da vacina pela Anvisa, dentre outras ações.

157. Como já comentado, em diferentes oportunidades o Instituto confirmou que haveria a entrega da carga no aeroporto de Mumbai no dia acordado.

158. A legislação citada, para o caso de emergência sanitária, exigia do gestor a elaboração de um termo de referência ou projeto básico simplificado, o que foi feito. Os detalhes do transporte foram colhidos no decorrer do processo de consulta aos potenciais prestadores de serviço, os quais também solicitaram esclarecimentos, com vistas a melhor precificar o serviço.

159. A respeito das alternativas disponíveis, o uso de um avião da FAB antes do início do processo foi descartado, os motivos para isso não foram esclarecidos. De qualquer forma, essa opção também envolveria custos que precisariam ser avaliados.

160. Sobre o uso de um voo comercial, uma das empresas de logística apresentou como opção o uso de uma linha comercial. A DHL contou com o auxílio de sua filial na Índia para elaborar a sua proposta.

161. O voo comercial sugerido envolvia um roteiro com duas escalas e quatro dias de duração, e um custo superior em seis vezes ao obtido pelo Instituto Serum, o que previu apenas uma escala. Além disso, a carga ficaria em trânsito por demasiado tempo, precisando de refrigeração e de manuseio entre compartimentos de cargas de outras aeronaves.

162. Considerando que o Instituto Serum definiu, desde o início, o INCONTERM – FCA, que atribui ao importador a responsabilidade por buscar a carga, restou à Fiocruz a contratação de um voo exclusivo.

163. Assim, dentro do contexto apresentado, não vislumbro que deixaram de ser adotadas as cautelas necessárias para a referida contratação.

VII

164. Ante todo o exposto, este representante do MPTCU, propõe o conhecimento da representação sob exame para, no mérito, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento dos presentes autos, dando ciência ao representante e aos demais interessados.

É o relatório.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533081.

VOTO

Examina-se representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por meio do Subprocurador Lucas Rocha Furtado, a fim de averiguar o desperdício de recursos federais na contratação de fretamento de aviões com o objetivo de buscar dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca na Índia, em janeiro de 2021.

2. Segundo o representante, a partir de informações coletadas em matéria veiculada pela Folha de São Paulo – UOL, teria havido contratação em duplicidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Ministério da Saúde (MS) para o transporte dos imunizantes, sem que as operações tivessem êxito, uma vez que as vacinas não teriam sido enviadas, inobstante as despesas realizadas com recursos federais.

3. As informações apresentadas pelo representante, inicialmente, indicaram a prática de ato administrativo sem a adoção das devidas cautelas, com o consequente desperdício de recursos públicos, haja vista a contratação do frete sem a confirmação da disponibilidade da carga.

4. Além disso, apontou indícios de superfaturamento ou de ato antieconômico, tendo em conta a informação de que o custo de transporte obtido posteriormente pelo Ministério das Relações Exteriores para a entrega da mencionada carga, com a colaboração do seu congênere indiano, seria quase dez vezes menor do que o contratado originalmente pela Fiocruz.

5. A Fundação Oswaldo Cruz adquiriu do Instituto *Serum* dois milhões de doses de vacina da AstraZeneca, em 6/1/2021, que seriam embarcadas de Mumbai/Índia para o Brasil (peça 7), com a finalidade de iniciar a vacinação da população brasileira contra a Covid-19 ainda em janeiro (peças 2, p. 18, 8 e 9).

6. A Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), fundação de apoio da Fiocruz, realizou a contratação da empresa DMS Agenciamento de Cargas e Logísticas, por R$ 2.426.854,50, para fretamento de aeronave exclusiva e dedicada (voo *charter*) para o transporte dos imunizantes no dia 17/1/2021 (peça 2, p. 19-25). A empresa aérea Azul foi contratada para o período de 17 a 19/1/2021 pela agência de logística com a finalidade de realizar a operação (peça 2, p. 15).

7. Em razão do impedimento de exportação na data acima mencionada, motivado por decisão do governo indiano, o voo foi cancelado (peça 30, p. 2).

8. Após tratativas da embaixada brasileira com o governo indiano e o Instituto *Serum,* os imunizantes foram embarcados e enviados para o Brasil em 22/1/2021, em voo comercial da companhia *Emirates* (peça 56). A Fiotec ressarciu o Instituto *Serum* pelo transporte aéreo das vacinas com o pagamento do valor de US$ 61,574.70 (R$ 326.345,91, taxa de R$ 5,3) (peças 61, p. 2 e 55).

9. Para instrução do caso, foram encaminhadas diligências à Fiocruz, à Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores – MRE e ao Ministério da Saúde – MS (peças 13, 14 e 17).

10. Após a análise dos elementos juntados aos autos, a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde propôs fosse a representação considerada procedente e convertido o processo em tomada de contas especial.

11. Segundo a unidade técnica especializada, estaria evidenciada a realização de ato antieconômico na contratação da empresa DMS pela Fiotec, sem o adequado planejamento, termo de referência, caracterização dos serviços a serem prestados e sem as cautelas necessárias para evitar ou mitigar os riscos envolvidos, a exemplo do cancelamento/suspensão da exportação das vacinas pelo governo indiano, com a perda do valor pago a título de frete, no montante de R$ 2.426.854,50.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533082.

12. Além disso, a instrução apontou a ocorrência de desvio de finalidade na utilização, para o pagamento dos serviços em questão, dos recursos do Projeto "Absorção de tecnologia para produção da vacina Covid-19 (recombinante)", por não se coadunar com o objetivo da contratação em apreço.

13. A unidade instrutiva propôs a citação do Diretor Executivo da Fiotec e do Diretor da Bio-Manguinhos como responsáveis pelo dano decorrente do cancelamento da entrega das vacinas na data acordada, bem como a audiência deste último em razão do desvio de finalidade na contratação da empresa DMS com recursos do projeto acima citado.

14. A AudSaúde ainda concluiu pela ocorrência de erro grosseiro nas duas situações.

15. O Ministério Público junto ao TCU, neste ato representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, divergiu da proposta da unidade técnica e entendeu que a representação deveria ser julgada improcedente.

16. Após esse breve histórico, passo ao exame da questão.

17. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da representação, com fundamento no art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014.

18. No mérito, desde já acompanho as conclusões do Ministério Público junto ao TCU e adoto os seus fundamentos, constantes da manifestação que integra o relatório precedente, como minhas razões de decidir, sem prejuízo das observações a seguir.

19. A ocorrência de fretamento simultâneo de aeronaves pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz para a realização do mesmo serviço foi afastada pela unidade técnica.

20. Conforme informações prestadas nos autos, em virtude do agravamento da pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde e a Fiocruz, em conjunto, decidiram pela contratação adicional dos dois milhões de vacina, tratados nestes autos.

21. No documento de *Proforma Invoice,* de 4/1/2021 (peça 8), consta que o transporte da carga adquirida deveria ser aéreo e sua retirada em Mumbai/Índia. Verifica-se, ainda, no item 6 do projeto básico da aquisição, entrega e critérios de aceitação do objeto, que o fornecedor deveria entregar as doses da vacina ao transportador ou a quem o comprador indicasse (peça 9, p. 4). Nessas condições, conclui-se que a carga poderia ter sido recolhida por qualquer um dos três organismos mencionados na representação e citados na matéria veiculada pela Folha de São Paulo – UOL, de 26/8/2021.

22. Também não houve o pagamento do Ministério da Saúde para a contratação da empresa aérea Azul para o transporte da carga em questão, conforme indicado pelo representante e veiculado no referido jornal.

23. A Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) contratou uma empresa de agenciamento de cargas para o transporte e fretamento da vacina, a empresa DMS *Logistics.* Foi esta empresa, em 12/1/2021, quem contratou a aeronave Azul para a realização do transporte questionado (peça 2, p. 12 a 15).

24. No que tange à ocorrência de prejuízo ao erário em relação ao cancelamento do transporte aéreo inicialmente contratado, entendo presentes os requisitos para o afastamento da responsabilidade dos gestores apontados.

25. Inicialmente, não se pode perder de vista a situação da época em que tais aquisições ocorreram, em que a procura por insumos para o combate à Covid-19, envolvendo diversos materiais, como máscaras, álcool em gel, luvas, respiradores pulmonares, dentre outros produtos, era pautada pela lei do mais forte.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533082.

26. Os países com maior poder econômico compravam os estoques disponíveis desses produtos, inclusive apreendendo cargas direcionadas a outros países, oferecendo preços maiores e incentivando o descumprimento de contratos já firmados, com a retenção dos produtos, com o impacto negativo no Brasil e em diversos outros países no mesmo período.

27. Tal situação também se repetiu quando as vacinas começaram a ser disponibilizadas em todo o mundo.

28. Os EUA e a Europa, por exemplo, realizaram pagamentos antecipados a empresas/instituições que desenvolveram as vacinas (Pfizer, Oxford, AstraZeneca), de modo a garantir o recebimento dos primeiros lotes de vacinas produzidos por essas empresas.

29. Nessa disputa, os produtores de insumos exigiam o pagamento antecipado, transferindo o risco da perda do produto, deterioração pela demora no transporte, retenção ou apreensão dessas cargas ao comprador, o que também ocorreu no caso em exame.

30. Nesse contexto, foi editada a Medida Provisória 1.026/2021, posteriormente convertida na Lei 14.124/2021, que autorizava a administração pública direta e indireta a celebrar contratos ou outros instrumentos congêneres, com dispensa de licitação, para a aquisição de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19, bem como para a contratação de bens e serviços de logística necessários à implementação da vacinação (art. 2º, incisos I e II).

31. Referida norma ainda admitia a apresentação de termo de referência ou de projeto básico simplificado e o pagamento antecipado, **inclusive com a possibilidade de perda do valor antecipado** (arts. 6º e 12).

32. Outro não foi o objetivo da norma do que reduzir os riscos do gestor, que precisava adotar medidas urgentes para competir naquele mercado.

33. Como destacado, a própria norma admitiu a hipótese da perda do valor antecipadamente pago pelas vacinas, cuja aquisição, vale dizer, abrangia não só o produto, como também outros custos associados, cobrados separadamente ou embutidos em seu valor final, como o transporte, armazenamento, seguros, dentre outros.

34. No caso concreto, após a confirmação do acordo entre o governo brasileiro e o Instituto *Serum* para o fornecimento das doses da vacina ao Brasil, a fornecedora dos imunizantes já deixou claro que as tratativas relacionadas à entrega somente seriam iniciadas com a confirmação do pagamento antecipado das doses.

35. Assim, somente após o pagamento das vacinas é que o referido Instituto responderia aos questionamentos encaminhados pela Fiocruz, essenciais para o planejamento da logística, como o tamanho e peso da carga, a embalagem das doses das vacinas, etiquetagem, forma de conservação, validade e número dos lotes que seriam fornecidos, a apresentação de documentos para que fosse obtida a autorização de uso emergencial da vacina no Brasil junto à Anvisa, dentre outros detalhes.

36. Há nos autos documentos que evidenciam a troca de mensagens entre o Sr. *Manish Ladkat*, Gerente de Negócios do Instituto *Serum*, e a Fiotec/Fiocruz em diferentes oportunidades, sem que em nenhuma delas tenha sido alertado que a data de entrega dos lotes adquiridos não estava confirmada (peça 41, p. 7-8).

37. Ao contrário, o referido Gerente de Negócios confirmou, em 11/1/2021, o despacho dos lotes em 16/1/2021; comunicou, em 12/1/2021, o número dos lotes e o endereço para retirada da carga no aeroporto de Mumbai (peça 41, p. 5); disponibilizou, em 13/1/2021, os documentos necessários para a liberação da importação da vacina junto à Anvisa (peças 41, p. 4, 42 a 44); confirmou, em 14/1/2021 (peça 41, p. 1-2), que a carga estaria disponível no Complexo de Carga *Sahar*, do aeroporto de Mumbai, às 19h do dia 15/1/2021; e tratou de detalhes, no dia 15/1/2021, às 13h14, com a pessoa

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533082.

responsável na DMS, contratada pela Fiocruz, a respeito do transporte terrestre da carga, entre a fábrica e o aeroporto de Mumbai (peça 45, p. 1-2).

38. É possível constatar que até aqui não há qualquer alerta a respeito de um possível atraso na entrega da carga ou na inviabilidade de sua exportação. Isso se confirma com a emissão do *Invoice*, emitido em 13/1/2021 (peça 50), o que era uma garantia adicional de que a mercadoria estaria pronta para o envio na data acordada.

39. O *Invoice*, vale dizer, significa fatura e regulamenta as operações comerciais de importação e exportação, sendo essencial para viabilizar a liberação alfandegária da mercadoria. O emissor desse documento é o exportador, no caso em apreço, o Instituto *Serum*.

40. Dessa forma, os dados constantes nos autos dão conta de que, até o início da tarde do dia 15/1/2021, a entrega do lote de vacinas, já pago, estava confirmado para o dia 16/1/2021.

41. Nesse ponto, concordo com o representante do *Parquet* de Contas que o veto do governo indiano para realizar essa operação, apesar de já paga, reúne características de um fato do príncipe, imprevisível para os gestores da Fiocruz.

42. Concordo, ainda, com o MPTCU quando afirma não ser possível apontar erro dos gestores com base em matérias jornalísticas, pois as tratativas oficiais realizadas entre o Instituto *Serum* e a Fiocruz indicavam claramente que a entrega ocorreria na data acordada.

43. A ocorrência do fato do príncipe, ato do governo indiano, que afetou indiretamente o fiel cumprimento do contrato administrativo de frete, isenta os gestores da Fiocruz e da Fiotec pelo débito que se busca lhes imputar.

44. Também entendo não presentes indícios de falta de planejamento da contratação da empresa de logística para fretamento de serviço de transporte dos imunizantes de Mumbai/Índia para o Brasil.

45. Conforme evidenciado pelo Ministério Público junto ao TCU, em regra, nessas transações, os fornecedores seriam os responsáveis pela entrega do produto, e o preço a ser pago incluiria, além do custo das vacinas, o frete, a armazenagem e o seguro.

46. Ocorre que, tendo em vista o contexto da época, os fornecedores deixaram de se comprometer com a logística, atribuindo aos importadores a responsabilidade por esse transporte, ao fixarem *Inconterms* específicos nesse sentido (abreviatura do inglês para *International Commercial Terms*, que em português significa "Termos Internacionais de Comércio").

47. No caso em exame, o *Inconterms* definido pelo Instituto *Serum* tinha natureza de "FCA", o qual impõe mais responsabilidades ao comprador (peça 83). Nesse tipo, o vendedor completa suas obrigações quando entrega a mercadoria, desembaraçada para a exportação, aos cuidados do transportador internacional indicado pelo comprador, no local determinado.

48. O Instituto *Serum*, dessa forma, estaria responsável apenas pelo transporte terrestre da carga até o aeroporto de Mumbai, como também pelo desembaraço aduaneiro, sendo de responsabilidade da Fiocruz o transporte da carga para o Brasil.

49. Observo que, em nenhum momento das negociações, o Instituto *Serum* sinalizou que auxiliaria a Fiocruz na busca pelo melhor prestador do serviço de logística, nem que a fabricante estaria disposta a realizar esse serviço, como era de praxe antes da pandemia.

50. Em resposta à diligência realizada por esta Corte de Contas, a Fiocruz esclareceu que inicialmente a negociação para a importação da vacina envolveria a Força Aérea Brasileira (FAB), que estaria responsável pela coleta e pelo transporte da vacina no aeroporto de Mumbai/Índia para o Brasil. Talvez isso explique a mudança na sistemática de transporte dos imunizantes (peça 61, p. 2).

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533082.

51. No mesmo documento, a Fiocruz esclareceu desconhecer os motivos pelos quais a aeronave da FAB não foi utilizada, não se sabendo, ao certo, se guardava alguma relação com o volume e/ou o peso da carga ou até mesmo a autonomia do voo.

52. De fato, não há nos autos quaisquer informações acerca dos motivos que levaram a mudança da logística de transporte originalmente negociada. Os órgãos envolvidos, dentre eles o Ministério da Saúde, em resposta à diligência realizada por este Tribunal, não encontraram documentação relacionada a tais negociações.

53. Não há também nos autos justificativas acerca de eventual impossibilidade de realinhar a negociação para que a *Serum*, sediada na Índia, maior centro de exportação de medicamentos, insumos e produtos hospitalares, abrigando em seu território diversas empresas multinacionais especializadas no transporte desses produtos, ficasse encarregada de realizar os serviços de logística em apreço.

54. De qualquer sorte, não há nos autos elementos para indicar a responsabilidade dos gestores da Fiocruz e da Fiotec pelos fatos narrados nestes autos, haja vista que as decisões foram adotadas fora de suas alçadas de competência, sem que se possa precisar os agentes envolvidos nas deliberações que resultaram nos fatos ora apurados.

55. A mudança na logística acarretou um desafio para a Fiocruz, qual seja, encontrar um prestador no Brasil com preços competitivos dentro do prazo necessário para o envio dos imunizantes, num voo que não seria só de ida, mas de ida e volta, considerando que a aeronave partiria do Brasil para a Índia.

56. Dispondo de apenas poucos dias para viabilizar a contratação da empresa de logística, a Fiotec solicitou para empresas conhecidas do mercado cotações para voos diretos com chegadas no RJ e SP, bem como cotações em voos comerciais. Neste último caso, apenas a DHL apresentou cotação.

57. Outra cotação solicitada às empresas foi a de compartilhamento do voo com outras cargas. Aparentemente, segundo apurou o MPTCU, essa opção estava indisponível naquele período.

58. No caso do uso de voos comerciais, a DHL foi a única empresa a apresentar cotação. No entanto, a solução ofertada, além de mais cara que a obtida posteriormente pelo Instituto *Serum*, em 22/1/2021, tinha custos próximos ao de um voo exclusivo e envolvia duas escalas, com um trânsito de 3 a 4 dias aproximadamente, o que aumentavam os riscos para a carga (conservação) e de atrasos ou cancelamentos (peça 82, p. 3).

59. Não há nos autos indícios de falhas no procedimento de cotação de preços adotado pelos gestores. Merece registro que a DMS, empresa ao final contratada, no dia anterior, havia cotado o mesmo trecho em US$ 560.200,00, bem superior ao preço final acertado de US$ 421.000,00, lembrando que essas cotações envolviam a saída da aeronave do Brasil, num trecho de ida e volta.

60. Tal redução foi justificada pela empresa em virtude da obtenção de um preço melhor na locação dos contêiners refrigerados junto a outro fornecedor.

61. Para viabilizar a cotação dos serviços de frete e armazenagem, conforme esclarecido pela Fiocruz, havia detalhes técnicos essenciais que precisariam ser fornecidos pelo Instituto *Serum*. Era necessário informar às empresas interessadas as características da carga, peso, volume, temperatura que deveria ser mantida, tamanho das embalagens, necessidade ou não do uso de recipientes refrigerados (contêiners), o tipo/modelo desses recipientes, dentre outros dados.

62. Essas informações foram prestadas pelo Instituto *Serum* após o pagamento das vacinas e foram repassadas às empresas selecionadas para apresentarem suas propostas de preço por volta do dia 8/1/2021, como se pode depreender da troca de e-mails realizada com essas empresas (peça 80, p. 6).

63. Em seu memorial encaminhado ao MPTCU (peça 79), a Fiocruz registrou que as empresas consultadas foram escolhidas dentre as que já haviam prestado serviços similares à Fundação, tanto na

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533082.

importação como na exportação de seus produtos imunobiológicos, ou seja, foram consultadas empresas que já detinham *expertise* na área.

64. É possível constatar, conforme ressaltou o MPTCU, que algumas informações técnicas foram disponibilizadas para as empresas de logística um pouco antes, no dia 6/1/2021, com vistas a acelerar a orçamentação do serviço, como a quantidade e os tipos/modelos dos *contêiners* refrigerados, a necessidade de monitoramento da temperatura durante todo o trajeto e o uso de mantas térmicas para a movimentação da mercadoria nos aeroportos, o peso da carga e o número estimado de *pallets.*

65. Vale destacar o exíguo prazo para executar todas as providências e acertar os detalhes para conclusão da compra e remessa de um dos primeiros lotes de vacinas contra a Covid-19, produzidos na Índia, desde a concordância da empresa em fornecer as vacinas ao Brasil até o início do processo para viabilizar a operação, o pagamento da carga e a seleção da empresa de logística para buscar essa carga na Índia. Até a suspensão da exportação pelo governo indiano, ocorreu um intervalo de 17 dias corridos, entre os dias 29/12/2020 e 15/1/2021.

66. Isso porque, a meta implícita nesse processo previa o início da vacinação no Brasil até o dia 20/1/2021, data estimada para a aplicação do imunizante Coronavac pelo Estado de São Paulo. Essa data posteriormente foi antecipada pelo Estado de São Paulo para o dia 16/1/2021.

67. O prazo exíguo desse processo era compatível com o objetivo prioritário de trazer a carga de vacinas ao Brasil até o dia 20/1/2021.

68. Quanto à eventual ocorrência de falhas de planejamento em relação às cláusulas de cancelamento ou de reagendamento do fretamento, vale dizer que tais cláusulas eram similares entre as empresas prestadoras do serviço e previam o pagamento de US$ 50 mil por reagendamento do voo, além do cumprimento de regras relacionadas às janelas de horários para pousos e decolagens negociadas entre o prestador e os aeroportos indicados no plano de voo, elaboração de novo plano de voo, que deveria ser submetido a todos os envolvidos, uma vez que há uma quantidade máxima de pousos e decolagens nos aeroportos.

69. Como já mencionado anteriormente, não havia nenhuma sinalização da *Serum* de que a data acordada sofreria alteração. Com a decisão do governo indiano de suspender a entrega das vacinas, não foi apresentada outra data para esse envio, o que, provavelmente, inviabilizou o aludido reagendamento.

70. As cláusulas da DMS para o cancelamento e reagendamento do voo constam em destaque do *Charter Agreement* assinado (cláusula 13, peça 2, p. 25), demonstrando a importância do tema.

71. Considerando que o respectivo contrato foi assinado no dia 12/1/2021, não havia margem para alteração ou cancelamento da data de voo acordada. Isso também decorreu do curto intervalo entre as datas de assinatura do contrato e da coleta da carga, muito próximas uma da outra.

72. Concordo com o *Parquet* de Contas que a confirmação pelo Instituto *Serum*, em diferentes oportunidades, inclusive em 15/1/2022, da disponibilidade da carga no aeroporto na data combinada, afasta eventual caracterização de falha no planejamento da contratação.

73. Além disso, mesmo que a Fiocruz tentasse renegociar os termos contratuais com a DMS, com o pagamento de uma multa, ela não possuía informações para solicitar uma nova data para retirada da carga em Mumbai.

74. Diante disso, entendo que há razões suficientes para afastar o débito apontado e a eventual responsabilidade dos gestores mencionados pela unidade técnica.

75. Julgo também não caracterizado o desvio de finalidade na utilização de recursos destinados ao projeto "Absorção de Tecnologia para produção da vacina Covid-19" na contratação em tela.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533082.

76. Nesse sentido, acompanho o posicionamento do Ministério Público junto ao TCU o qual evidenciou que a contratação questionada abrangia além da transferência de tecnologia para acelerar a produção da vacina contra a Covid-19 no país, também envolvia o envio do Insumo Farmacêutico Ativo – IFA para essa produção, ou seja, a importação da matéria prima principal para produzir a vacina. Tal importação certamente implicaria em gastos com frete.

77. Assim, a finalidade do contrato, além da transferência de tecnologia, era viabilizar a produção da vacina no país para suprir a emergência sanitária vigente.

78. O fato de uma parte desses recursos ter sido utilizada para adquirir um lote da vacina pronta e do seu frete não possui a característica de desvio de finalidade, como bem salientou o MPTCU, já que visava atender um interesse de saúde pública. A vacina foi adquirida de filial da mesma empresa que celebrou acordo para a transferência de tecnologia para produção da vacina.

79. Em última análise, poder-se-ia alegar a existência de desvio de objeto contratual, mas o interesse público atendido foi o mesmo, ao suprir o país com vacinas prontas para atender a emergência sanitária vigente, ao invés de produzir localmente a própria vacina. Tal interpretação afasta a irregularidade e a necessidade de ouvir os responsáveis em audiência.

Em vista do exposto, voto pela adoção da minuta de acórdão que trago ao escrutínio deste colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 17 de abril de 2024.

Ministro VITAL DO RÊGO
Relator

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533082.

ACÓRDÃO Nº 737/2024 – TCU – Plenário

1. Processo TC 037.522/2021-3.
2. Grupo II – Classe de Assunto: VII – Representação.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Ministério das Relações Exteriores.
4. Órgãos/Entidades: Fundação Oswaldo Cruz; Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde).
8. Representação legal: Jorge André Ferreira de Moraes (OAB/RJ 148.800) e Raquel Araújo Simões (OAB/RJ 76.893).

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, por meio do Subprocurador Lucas Rocha Furtado, com o objetivo de averiguar o desperdício de recursos federais na contratação de fretamento de aviões com o objetivo de buscar dois milhões de doses de vacinas da AstraZeneca na Índia, em janeiro de 2021;

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator, em:

9.1. conhecer da representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente;

9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério da Saúde, à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), à Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) e ao representante;

9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.

10. Ata n° 15/2024 – Plenário.
11. Data da Sessão: 17/4/2024 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0737-15/24-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (na Presidência), Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Vital do Rêgo (Relator), Jorge Oliveira, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
WALTON ALENCAR RODRIGUES
na Presidência

(Assinado Eletronicamente)
VITAL DO RÊGO
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 75533083.